



ACTA SESIÓN Nro. 002-2026

Ciudad de Curridabat, a las dieciséis horas y cuarenta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, Comisión de Obras Públicas, periodo dos mil veinticinco -dos mil veintiséis, con la siguiente asistencia:

REGIDORES PROPIETARIOS: Bolívar Jiménez Rodríguez, Ingrid Molina Huezo, Oscar Mora Altamirano.

REGIDORES SUPLENTE: Alexis López Villalta, Julio Quirós Porras, Jessica Solano Fernández.

AUSENTES: Andrea Vargas Uribe,

FUNCIONARIOS: Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones, Dayana Alvarez Cisneros, Ma Gabriela Oviedo Villalobos secretarias, Arq. Viviana Ramirez Montero Dirección de Desarrollo y Control Urbano, Ing. Randall Rodríguez Araya, Director de Gestión Vial, Lic. Floribeth Calderón Marín, Departamento Legal.

CAPÍTULO 1º.- EXPEDIENTES PENDIENTES.

ARTICULO 1. OFICIO MC-ALC-1205-09-2025. REMISIÓN DE OFICIO MC-DGV-1137-09-2025, SUSCRITO POR EL FUNCIONARIO RANDALL RODRÍGUEZ ARAYA, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL, SOBRE EL INFORME DE ESTIMACIÓN DE ROTULACIÓN VIAL DE CALLES Y AVENIDAS EN EL CANTÓN DE CURRIDABAT.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Gracias. Buenas tardes tengan los miembros de la comisión. Buenas tardes, mis compañeros y el público que nos sigue en las diferentes eh plataformas. El primer expediente que tenemos es el 071 que está en la carpeta. El 071 se trata de una solicitud que hizo el Concejo Municipal para que se rotularan las calles y las avenidas del Cantón. Aquí está el documento de Randall donde cuantifica, esto es un documento muy viejo, tiene mucho tiempo de estar en la carpeta, si ustedes lo ven, está desde el 5 de septiembre, Ingrid y me parece que o lo sacan para que lo tengas presente, para cuando discutan el presupuesto y consideren si van a incorporar algún dinero para eso, pero mantenerlo ahí es seguir dejándolo pendiente, sin resolver. Entonces, no sé si toman la decisión de archivarlo y que lo mantengan por ahí cuando tengan lo de presupuesto. ¿Qué les parece?

ACUERDO Nro. 1. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda, archivar el oficio MC-ALC-1205-08-2025, remitido por la alcaldía y que la presidenta de la Comisión lo tenga pendiente para el próximo Presupuesto.

Votan a favor: Molina Huezo, Jiménez Rodríguez, López Villalta, Quirós Porras.



ARTICULO 2. ALEXANDER CASTRO REYES – VECINOS DE LOS ÁLAMOS, GRANADILLA NORTE, SOLICITAN VISITA TÉCNICA EN SITIO PARA REVISAR NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y PRIORIZAR UN PLAN DE MEJORA COMUNITARIO, ESPECIALMENTE EN ACERAS, DRENAJE, LUMINARIAS, ACCESIBILIDAD Y ARBOLADO.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Este de los Álamos tiene que ver con la revisión de los siguientes puntos que ellos pidieron. Mejoras en el parque, aceras con tramos inexistentes, discontinuos o mal estado, cunetas y drenaje pluvial dañado u obstruido demarcación vial inexistente. Pero este expediente encuentra además asidero en el expediente que es el 093 que les voy a exponer para que lo tengan presente. dice, "Sí, esa es la solicitud y en el 093 está el resultado.

Es una nota de doña Cindy Hernández en su condición de regidora, donde doña Cindy refiere dos visitas que estuvieron con los vecinos de los álamos, una el 21 de noviembre y otra el 8 de diciembre y se dice que quedó pendiente. Entonces se habla de este acceso principal de la delimitación de las zonas de parqueo, cunetas y drenajes, limpieza márgenes del río, parque, aceras, reparación de vía, demarcación vial y costado este de la entrada. Sobre esto, yo les traigo una propuesta de dictamen



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

3



Municipalidad
de Curridabat

CONCEJO MUNICIPAL



Página 1 de 4

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS COP 004-02-2026

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce nota remita por la Regidora Cindy Hernández Cordero, con solicitud de atención a los aspectos pendientes, en Urbanización Los Álamos, consensuados en reuniones celebradas los días 21 de noviembre y 8 de diciembre del 2025.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión conoce nota remita por la Regidora Cindy Hernández Cordero, con solicitud de atención a los aspectos pendientes, en Urbanización Los Álamos, consensuados en reuniones celebradas los días 21 de noviembre y 8 de diciembre del 2025.

SEGUNDO: Que, de previo a resolver la solicitud, es importante solicitar a la Dirección de Gestión Vial y al Departamento de Parques, el cronograma de atención de dichas solicitudes.

La nota en cuestión señala:



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

4



Municipalidad
de Curridabat



Curridabat 10 febrero 2026.

Señores
Dirección de Gestión Vial
Comisión de Obras Públicas, Concejo Municipal
Municipalidad de Curridabat

Estimados señores:

Por medio de la presente, y en atención a las reuniones sostenidas con vecinos de la Urbanización Los Álamos los días 21 de noviembre y 8 de diciembre de 2025, se eleva nuevamente la presente solicitud de atención a los aspectos que, a la fecha, se mantienen pendientes, conforme a lo analizado y consensuado en dichos encuentros.

La presente gestión se realiza a solicitud expresa del vecino Guillermo Vargas, quien ha dado seguimiento continuo al proceso y a las necesidades expuestas por la comunidad.

Luego de verificar los avances ejecutados y depurar el listado inicial, se detallan a continuación únicamente los temas que no han sido atendidos:

1. Acceso principal

- Situación de parqueo en el sector oeste (zona de apartamentos), que afecta la circulación.
- Señalización horizontal en punto de visión muerto a la salida de la urbanización.

2. Delimitación de zonas de parqueo

- Prohibición formal de parqueo en zonas de hidrantes y curvas por razones de visibilidad y acceso.
- Habilitación de parqueo en un solo lado de la vía, conforme al ancho de la calzada.

3. Cunetas y drenajes

- Entrada sector este: acumulación de tierra y basura que colapsa el alcantarillado del puente, con riesgo de inundación a propiedad colindante.
- Entrada sector oeste: inexistencia de cuneta y escurrimiento de aguas residuales provenientes de sistemas sépticos.
- Colocación de varillas o mallas faltantes para evitar taponamientos del alcantarillado.

4. Limpieza de márgenes del río

- Programación de limpieza trimestral permanente, debido al constante arrastre de desechos desde aguas arriba.

5. Parque

- Construcción de tapia sólida ante el rompimiento recurrente de la malla perimetral.
- Control del paso informal hacia comunidad vecina.
- Atención al depósito indebido de basura por parte de vecinos colindantes.



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

5



Municipalidad
de Curridabat



- Intervención en punto muerto del costado este de la caseta, donde se presenta consumo de drogas.
- Cierre definitivo de la caseta del parque, ante intentos de ocupación y falta de uso municipal.

6. Aceras

- Reparación de aceras dañadas durante obras de alcantarillado.
- Construcción de acera inexistente en el sector oeste hacia Granadilla, zona de alto riesgo para peatones, incluyendo cunetas asociadas.

7. Reparaciones de vía

- Intervención en el sector central previo a la subida.
- Asfaltado total de la calleja.

8. Demarcación vial

- Demarcación correcta de alto o ceda en la entrada.
- Rotulación de calle sin salida.
- Demarcación de zonas prohibidas para parqueo conforme al ancho de la calzada.
- Señalización definitiva posterior al asfaltado.

9. Costado este de la entrada

- Ampliación del acceso vehicular para permitir giros seguros sin invadir carriles.
- Limpieza y conformación del retiro de vía para mejorar visibilidad y tránsito peatonal.
- Análisis técnico para ampliar el radio de giro mediante uso parcial del retiro vial.

Dado que estos temas impactan directamente la seguridad vial, peatonal y la gestión adecuada de aguas, se solicita respetuosamente su la información de la programación de las intervenciones pendientes.

Agradecemos se nos informe sobre el estado y la ruta de atención prevista para los puntos señalados a mi correo institucional cindy.hernandez@curridabat.go.cr y al vecino a su correo guillemovargasgonzalez5@gmail.com.

Atentamente,

CINDY MARIA
HERNANDEZ
CORDERO (FIRMA)

Firmado digitalmente por
CINDY MARIA HERNANDEZ
CORDERO (FIRMA)
Fecha: 2020.02.10 13:17:43
+06'00'

Cindy Maria Hernández Cordero
Regidora Propietaria
Municipalidad de Curridabat
8735-6362



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

6



Municipalidad
de Curridabat

CONCEJO MUNICIPAL



Curridabat
CIUDAD DULCE



Página 4 de 4

POR TANTO, ESSTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 y 173 del Código Municipal, SE RESUELVE:

- a) SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, que instruya a la Dirección de Gestión Vial y al Departamento de Parques, el cronograma de atención y cumplimiento de las solicitudes supra indicadas, en un plazo de diez hábiles.

NOTIFIQUESE.

Dado en la ciudad de Curridabat, a las dieciséis horas cuarenta minutos del día veinticuatro de febrero del dos mil veintiséis.

REGIDOR JIMENEZ RODRIGUEZ

REGIDOR LOPEZ VILLALTA

REGIDORA MOLINA HUEZO

REGIDOR QUIRÓS PORRAS



ACUERDO Nro. 2. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda, APROBAR el Dictamen de la Comisión de Obras COP 004-02-2026. En consecuencia:

SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, que instruya a la Dirección de Gestión Vial y al Departamento de Parques, el cronograma de atención y cumplimiento de las solicitudes supra indicadas, en un plazo de diez hábiles.

NOTIFIQUESE.

Votan a favor: Molina Huevo, Jiménez Rodríguez, López Villalta, Quirós Porras.

REGIDOR PROPIETARIO JIMENEZ RODRÍGUEZ: Sí, en esto yo sí también quiero manifestar que, por ejemplo, la acera que habíamos hablado en la primera la parte, ya la parte del fondo lo que era la rotonda también ya se trabajó ahí muy bonito, al igual en esa misma gira habíamos visitado María Auxilia ahora y lo que habíamos acordado y se había presentado ahí también ya pusieron la iluminación y la malla. Sí, se ha avanzado, tal vez es verificar un poco ahí, pero que sí se ha ido trabajando, o sea, en eso sí quiero ser que quede ahí porque sí se han hecho algunos trabajos. La verdad es que también hay otros trabajos que ahí son grandes y uno que es pequeño que es el de la entrada, pero que se ocupa del Back Hop, tiene que estar por ahí y además hay otros trabajos que van a tardar un poco más. Entonces está bien el cronograma, pero sí yo quiero defender ahí a lo que es Gestión Vial y el aspecto o de los de nuestro colaborador que sí se han efectuado los trabajos de esa visita, varios trabajos.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Me imagino don Boli que en el informe que ellos remitan van a tener que decir qué han hecho y qué no han hecho y lo que les resta por hacer y el tiempo.

ARTICULO 3. ANDREA NÚÑEZ SALAZAR Y MARÍA BEATRIZ PÉREZ SÁNCHEZ – COMITÉ DE VECINOS LOMAS DEL SOL: SOLICITAN AL CONCEJO MUNICIPAL LA INTERVENCIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL 6 DE FEBRERO DE 2025 Y LA FALTA DE RESPUESTA A RECURSOS PRESENTADOS SOBRE LA CASETA DE SEGURIDAD DEL SECTOR. ALEGAN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y PIDEN LA SUSPENSIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y LA REMISIÓN DEL CASO A AUDITORÍA INTERNA Y CONTRALORÍA DE SERVICIOS

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Tenemos en la carpeta 079 una solicitud de Urbanización Lomas del Sol, que esa solicitud tiene que quedar pendiente Ingrid porque en el momento en que aprobemos el reglamento, que también lo traigo en el orden del día, entonces podremos resolver el tema de Lomas del Sol. Tiene que ser diferente, ¿verdad? Primero aprobarlo, publicarlo y después resolver el otro. Entonces, para que lo tengamos presente.

ARTICULO 4. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES – CARTA-MOPT-DM-2025-2254: COMUNICA LA HABILITACIÓN DEL DECRETO 44263-MOPT, LA



REACTIVACIÓN DE LA REVISIÓN DEL REGISTRO VIAL CANTONAL Y EL CRONOGRAMA PARA RECIBIR NUEVOS EXPEDIENTES DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2026.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: En la carpeta 082 lo que contiene es una nota del MOPT, que creo que la habíamos visto también en alguna oportunidad, que es una nota del MOPT de don Pablo Zeledón, donde dice que ya el proceso judicial que mantenía interrumpido el decreto ejecutivo 44263 ya se resolvió y se resolvió a favor del MOPT, entonces el decreto queda vigente. En ese sentido, esa nota es el decreto 44263. En este caso lo que corresponde es tomar nota de esto y archivarlo.

ACUERDO Nro. 3. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda, ARCHIVAR la nota remitida por el MOPT, en donde comunica la habilitación del Decreto 44263.

Votan a favor: Molina Huevo, Jiménez Rodríguez, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 5. MOCIÓN PARA DEROGAR EN SU TOTALIDAD EL ACTUAL REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CASSETAS Y MECANISMOS DE VIGILANCIA DE ACCESO A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL CANTÓN DE CURRIDABAT Y APROBAR EL PRESENTE REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CASSETAS Y MECANISMOS DE VIGILANCIA DE ACCESO A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL CANTÓN DE CURRIDABAT.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Después está el dictamen que ya les traigo listo el Reglamento de Casetas de Seguridad, que quiero decirles que yo trabajé conforme habíamos quedado este tema con Juan Carlos y con Randal y busqué, revisé la jurisprudencia que les dije que había eh ubicado, que es muchísima porque es muy abundante, pero desgraciadamente hay una ley especial que regula la materia y una ley de la que no nos podemos apartar. Y entonces el tema de ustedes que la preocupación más grande era el tema de las calles sin salida, no lo puedo resolver como ustedes querían. Ahora me preguntaban ustedes aquí fuera de micrófonos cómo hacían las personas que ya tenían este tipo de infraestructura de seguridad en sus urbanizaciones. Bueno, quiero decirles que la ley no es retroactiva, entonces evidentemente los que están se quedarán, pero los que no los que vengan no podrán ser para que lo tengan presente.



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS COP 005-02-2026

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 32 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce moción del Señor Alcalde Municipal para derogar en su totalidad el actual REGLAMENTO DE DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CAJETAS Y MECANISMOS DE VIGILANCIA DE ACCESO A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL CANTÓN DE CURRIDABAT Y APROBAR EL PRESENTE REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CAJETAS Y MECANISMOS DE VIGILANCIA DE ACCESO A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL CANTÓN DE CURRIDABAT.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta conoce n moción del Señor Alcalde Municipal para derogar en su totalidad el actual Reglamento de DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CAJETAS Y MECANISMOS DE VIGILANCIA DE ACCESO A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL CANTÓN DE CURRIDABAT Y APROBAR EL PRESENTE REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CAJETAS Y MECANISMOS DE VIGILANCIA DE ACCESO A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL CANTÓN DE CURRIDABAT.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, este proyecto de reforma integral ha sido solicitado varias veces por esta Comisión y el mismo se ajusta a las necesidades actuales del cantón y a la normativa y jurisprudencia urbana que rige la materia.

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RECOMIENDA:

APROBAR el proyecto de REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CAJETAS Y MECANISMOS DE VIGILANCIA DE ACCESO A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL CANTÓN DE CURRIDABAT que literalmente indica:



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

10



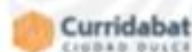
Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Página 2 de 16



Municipalidad
de Curridabat | Alcaldía



MOCIÓN PARA DEROGAR EN SU TOTALIDAD EL ACTUAL REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CASETAS Y MECANISMOS DE VIGILANCIA DE ACCESO A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL CANTÓN DE CURRIDABAT Y APROBAR EL PRESENTE REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CASETAS Y MECANISMOS DE VIGILANCIA DE ACCESO A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL CANTÓN DE CURRIDABAT

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el artículo 169 de la Constitución Política y el artículo 4 del Código Municipal, confieren autonomía a los gobiernos locales para la administración de los intereses y servicios del cantón, así como la potestad reglamentaria necesaria para el cumplimiento de sus fines, dentro del marco de la legalidad y el interés público.

SEGUNDO: Que, en la aplicación práctica del reglamento vigente, se han identificado vacíos normativos y situaciones no previstas que dificultan una gestión administrativa ágil, transparente y ajustada a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y seguridad jurídica.

TERCERO: Que la reforma propuesta tiene como objetivo modernizar, simplificar y clarificar los procedimientos administrativos, fortalecer los mecanismos de control y fiscalización municipal, y asegurar que las casetas y dispositivos de vigilancia se instalen en observancia de las normas urbanísticas, de seguridad y de protección de derechos fundamentales, de conformidad con la normativa que resulta aplicable y lo dispuesto en su jurisprudencia por parte de la Sala Constitucional.

CUARTO: Que la implementación de estrategias de seguridad alternativa es parte del plan de gobierno 2024 - 2028 en su capítulo 5. Seguridad cual establece como objetivo "...pero a su vez en un especial énfasis en determinar recetas específicas para cada comunidad, ya que consideramos no existe una única solución posible para todo el cantón y es fundamental la vinculación de toda la comunidad en el proceso de desarrollo de estas proyecciones"

QUINTO: En uso de las facultades conferidas por los artículos 4, inciso a), 13, inciso c), del Código Municipal, la Municipalidad de Curridabat emite el presente Reglamento.



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

11



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Curridabat
CIUDAD DULCE

Página 3 de 16

REGLAMENTO DE AUTORIZACION PARA INSTALACION DE CASETAS Y MECANISMOS DE VIGILANCIA DE ACCESO A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL CANTÓN DE CURRIDABAT

(Primera publicación, La Gaceta ____ del ____ de ____ de 2025; segunda
publicación La Gaceta ____ del ____ de ____ de 2025)

CAPITULO I GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto de regulación. El presente reglamento tiene por objetivo regular la instalación de casetas de seguridad y mecanismos de vigilancia de acceso de vehículos en las entradas a barrios, caseríos o residenciales por caminos vecinales, locales y no clasificados de la red vial cantonal de la ciudad de Curridabat.

Artículo 2.-Procedencia: El Concejo Municipal de Curridabat, podrá autorizar la instalación de casetas y mecanismos de vigilancia de acceso a barrios, caseríos y residenciales, siempre y cuando sean de circuito cerrado o con calles sin salida.

Dicha autorización no podrá exceder los límites establecidos en el presente reglamento, y tendrá la obligación de velar por que no se transgreda el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de tránsito de la ciudadanía.



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

12



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Página 4 de 16



Municipalidad
de Curridabat | Alcaldía



El Concejo Municipal podrá delegar en la Dirección de Gestión Vial la ejecución de todas las diligencias administrativas pertinentes, para asegurarse que su resolución sea dictada de conformidad con los parámetros establecidos en el presente reglamento y el ordenamiento jurídico.

Para la aplicación del presente reglamento, deberá observarse y cumplirse en todo momento la normativa conexa aplicable, garantizando así la sujeción del actuar institucional al ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 3.- Definiciones: Para efectos de aplicación del presente reglamento se tienen las siguientes definiciones:

- a. **Cantón:** Cantón de Curridabat
- b. **Caseta de seguridad:** estructura física diseñada y construida específicamente para albergar al personal de seguridad, sus equipos de monitoreo y control de accesos, y servir como punto de vigilancia, control y registro de personas, vehículos y bienes que ingresan o egresan de una propiedad o perímetro determinado.
- c. **Ley N° 8395:** Ley de Servicios de Seguridad Privada.
- d. **Ley 8892:** Ley de mecanismos de vigilancia del acceso a barrios residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a la libertad de tránsito.
- e. **Mecanismo de seguridad:** conjunto integrado de recursos físicos, y tecnológicos implementados en los accesos y perímetros del sitio objeto de vigilancia para controlar, registrar y verificar el ingreso de personas, vehículos y bienes, garantizando así la protección y la convivencia pacífica de los residentes, y que para efectos del presente reglamento corresponde a cadenas de paso, agujas de seguridad o brazos mecánicos, manuales o automáticos. No incluye el uso de portones.
- f. **Resolución:** acto administrativo emitido por el Concejo Municipal que puede ser emitido a través del respectivo acuerdo municipal.
- g. **Uso en precario:** acto administrativo unilateral otorgado por el Concejo Municipal, que permite el uso del dominio público, el cual es de naturaleza temporal, revocable por razones de oportunidad o conveniencia, y no crea un derecho real sobre el bien, de conformidad con el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública.

CAPÍTULO II

Dirección: San José, Curridabat,
Dirección: San José, Curridabat, 150 metros oeste del Banco Nacional.

☎ 17-2300
☎ (506) 2218-5222
☎ (506) 2218-5222
☎ (506) 2272-0809

✉ alcaldia@curridabat.go.cr
✉ dory@curridabat.go.cr
www.curridabat.go.cr



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

13



Municipalidad
de Curridabat

CONCEJO MUNICIPAL



Curridabat
CIUDAD DULCE

Página 5 de 16



Municipalidad | Alcaldía
de Curridabat



Curridabat
CIUDAD DULCE

SOBRE LAS CASETAS Y MECANISMOS DE SEGURIDAD

Artículo 4.- Instalación de mecanismos de seguridad. Toda organización vecinal del cantón de Curridabat podrá instalar los mecanismos de vigilancia que estime pertinentes, previa autorización del Concejo Municipal; no obstante, cuando se trate de un mecanismo que permita la vigilancia regulando el acceso al residencial o el barrio respectivo, solo podrán utilizarse cadenas de paso, agujas de seguridad o brazos mecánicos, manuales o automáticos, para ser instalados sobre la calzada, según sea el caso, junto a la caseta de seguridad correspondiente, para lo cual deberán cumplir lo prescrito en este reglamento.

Artículo 5.- Procedencia en el manejo de los mecanismos de vigilancia. La instalación de mecanismos de vigilancia del acceso a barrios, caseríos y residenciales solo se permitirá si existe una caseta de seguridad, según los parámetros establecidos en este reglamento, y la contratación del servicio de vigilancia las veinticuatro horas del día, por medio del cual un vigilante, debidamente acreditado según la normativa vigente, manipule los mecanismos señalados.

En caso de que el servicio no se otorgue de manera continua, las especificaciones contractuales y técnicas de los mecanismos indicados deberán incluir el hecho de que en ciertos horarios se mantendrán fuera de funcionamiento.

Bajo ningún concepto se permitirá la existencia de estos mecanismos sin que exista un vigilante que los manipule y en caso de violentarse esta condición, será causal para que se proceda a revocar el permiso respectivo.

Artículo 6.- Casetas de seguridad. Las casetas de seguridad podrán instalarse sobre áreas públicas, tales como aceras, parques y franjas verdes en condición de uso en precario.

En el caso de las aceras, de conformidad con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la instalación de la caseta debe hacerse dejándose un espacio libre peatonal cuando menos de un metro y veinte centímetros. Dichas casetas podrán instalarse como puestos de vigilancia para fiscalizar el acceso personas y de vehículos en las vías de



ingreso a caseríos, barrios o residenciales, en el tanto se respete el derecho al libre tránsito.

También podrán instalarse en áreas privadas, para lo cual deberá contar con el aval escrito del propietario registral y para esos efectos se debe cumplir con lo previsto en la Ley N° 8395 así como lo dispuesto en el presente reglamento sobre las condiciones que deben cumplir dichas estructuras.

En el caso de la instalación de casetas de seguridad en terrenos privados, se deberá contar con un sistema de disposición de las aguas residuales ordinarias, conforme al Decreto Ejecutivo N° 42075-S-MINAE Reglamento para la disposición al subsuelo de aguas residuales ordinarias tratadas o la normativa que a futuro sea emitida en dicha materia.

De conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 42075-S-MINAE no se permite la instalación de sistemas de disposición de aguas residuales tipo tanque séptico en áreas públicas.

Artículo 7.-Ubicación: La instalación de los mecanismos de regulación del acceso señalados en el presente reglamento únicamente procederá:

- a. En urbanizaciones de circuito cerrado, o sea, las que no conectan a más localidades o urbanizaciones.
- b. En fraccionamientos cerrados, o sea, contruidos frente a calles públicas que no cuenten con más de un mismo ingreso y egreso, denominadas también "calles sin salida".

Artículo 8.- Condiciones de uso de los mecanismos de vigilancia del acceso. La organización vecinal autorizada para la instalación de casetas y mecanismos de vigilancia deberá garantizar que el personal de seguridad respete los siguientes lineamientos, para lo cual tendrán plena potestad para ello, independientemente del tipo de contrato de prestación del servicio de seguridad que se suscriba oportunamente.

- a. No se podrá impedir, bajo ningún concepto, el libre tránsito vehicular o peatonal.



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

15



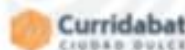
Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Página 7 de 16



Municipalidad
de Curridabat | Alcaldía



- b. En caso de que se trate de un peatón, este podrá entrar o salir del barrio o residencial sin ningún tipo de restricción; ello sin demérito de la vigilancia normal de la que pueda ser objeto.
- c. En caso de que se trate de un vehículo, el mecanismo de vigilancia de acceso indicado en el presente reglamento solo podrá ser utilizado para que el agente de seguridad respectivo anote la matrícula y la descripción del vehículo, así como de la cantidad de sus ocupantes y descripción general de ellos. Una vez que el vehículo se detenga, el oficial encargado deberá levantar el indicado mecanismo de vigilancia.
- d. Cuando sea pertinente, a criterio de la Municipalidad de Curridabat, a una distancia de 25 metros del indicado mecanismo se colocará un rótulo que indique la proximidad de este, en todo caso, el mecanismo señalado deberá pintarse de tal manera que sea plenamente visible para los vehículos y las personas.

Artículo 9.- Empresas de seguridad privada. Las empresas de seguridad privada cumplirán a cabalidad con todos los parámetros establecidos en este reglamento, en la prestación del servicio que otorguen a las comunidades, en lo atinente al manejo de las casetas de seguridad y los mecanismos de vigilancia en el acceso a barrios, caseríos y residenciales. Así mismo deberán respetar la normativa conexas.

CAPÍTULO III SOBRE LA SOLICITUD, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN

artículo 10.-solicitud. De conformidad con la Ley N°8892, para obtener la autorización de instalación de una caseta y/o un dispositivo de acceso, la organización vecinal deberá presentar una solicitud por escrito, ante la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Curridabat, la que deberá cumplir los siguientes requisitos:

- a. Solicitud por escrito donde conste el nombre, apellidos, calidades, dirección exacta y firmas de los dos representantes que integran el comité de vecinos, debidamente acreditado ante la Municipalidad, la asociación de desarrollo comunal o cualquier otra organización vecinal



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

16



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Página 8 de 16



Municipalidad
de Curridabat | Alcaldía



pertinente que exista en la comunidad, con la dirección exacta de cada uno de sus miembros.

Dichas firmas deberán estar autenticadas por Notario Público y en caso de que la organización vecinal se encuentre bajo la figura de persona jurídica debidamente inscrita, se deberá aportar la respectiva personería jurídica con no menos de un mes de emitida.

- b. Documento donde conste la firma de al menos el setenta por ciento (70%) de los vecinos mayores de edad de la comunidad en cuestión (conforme al artículo 2 de la Ley N° 8892).
- c. Descripción de la cantidad de casas habitadas o locales de cualquier tipo, en el barrio, caserío o residencial en el que se solicita la autorización.
- d. Indicación del correo electrónico para recibir notificaciones.
- e. Adjuntar copia del documento idóneo que acredite la existencia de personal de seguridad para la atención del mecanismo de vigilancia, los cuales deberán respetar y acatar la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados N° 8395
- f. Aportar el diseño básico de la caseta y mecanismo de seguridad y croquis de su ubicación exacta.
- g. Cumplir con el diseño de construcción y la utilización de los materiales apropiados para la caseta, según los parámetros que defina la Municipalidad de Curridabat.
- h. Cuando el lugar donde se desee ubicar la caseta sea propiedad privada, deberá adjuntarse nota de autorización del propietario del inmueble para la ejecución de dicha obra; cuya firma deberá estar autenticada por notario público.
- i. Cuando el lugar donde se desee ubicar la caseta sea propiedad privada, deberá adjuntarse una solución de servicio sanitario.
- j. Indicación precisa del tipo de mecanismos de vigilancia de acceso que se desea instalar y el horario del mismo.



k. Ubicación propuesta de los mecanismos de vigilancia de acceso, que establezca una relación clara respecto de la caseta de seguridad correspondiente.

Para efectos del requisito establecido en el inciso b) del presente artículo, los vecinos podrán contar con la asesoría y acompañamiento del Departamento de Cultura de Paz de conformidad con los procesos que para la atención a la comunidad cuente dicha dependencia.

En el supuesto de que los documentos estén suscritos en formato de firma digital, deberán ser remitidos al correo que para dicho fin disponga el Departamento de Plataforma de Servicios a fin de validar las firmas.

No se recibirán documentos con firma digital impresos para ser presentados directamente en dicha oficina.

Artículo 11.- Prevención de cumplimiento de requisitos. Una vez recibida la solicitud se remitirá la misma a la Dirección de Gestión Vial a fin de que se proceda a la revisión de los documentos presentados por parte del funcionario responsable.

En caso de requerirse alguna aclaración, prevención o información adicional que deba ser suministrada por el peticionario, se procederá a la notificación por el medio señalado para dicho fin en el formulario, para que en el plazo de diez días hábiles se cumpla con lo requerido por la oficina municipal, con el apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición notificándose entonces su archivo inmediato.

Se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos complementarios que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten estrictamente imprescindibles para tramitar y responder la petición.

Artículo 12.- Estudio de la solicitud e inspección in situ emisión del criterio técnico. Comprobado que los requisitos se encuentran conforme a la presente normativa, la Dirección de Gestión Vial conocerá la solicitud de la organización vecinal para instalar las casetas y los mecanismos de seguridad indicados y evaluará los motivos que fundamentan la petición que le sirvan de



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

18



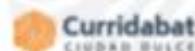
Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Página 10 de 16



Municipalidad
de Curridabat | Alcaldía



sustento para la emisión del informe técnico al Concejo Municipal que se establece en el presente reglamento.

Dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la recepción de la solicitud, la Dirección de Gestión Vial procederá a realizar una inspección en sitio y en la que se verifique que la solicitud se ajusta a lo preceptuado en el presente reglamento.

No se computará como parte de dicho plazo, las subsanaciones que sean debidamente notificadas al profesional a cargo por defectos u omisiones de su solicitud.

En los supuestos de que la solicitud verse sobre una propiedad privada, se coordinará con la parte solicitante la inspección en el sitio, siendo que en el caso de que al momento de la inspección al sitio la misma no pueda realizarse por causas achacables al peticionante, por una única vez se hará un segundo intento de inspección, siendo que, de no lograrse realizar la inspección en esa segunda oportunidad por los mismos motivos, se emitirá el informe correspondiente con lo que conste en el sitio.

La Dirección de Gestión Vial podrá requerir, cuando lo estime necesario, la emisión de criterios técnicos complementarios por parte de otros departamentos o direcciones municipales competentes, previo a la formulación y emisión de su criterio técnico final.

Artículo 13.-Sobre el informe técnico. Realizada la inspección la Dirección de Gestión Vial contará con el plazo de cinco días hábiles, a fin de emitir el informe técnico que será remitido por la Alcaldía para estudio y eventual aprobación o rechazo por parte del Concejo Municipal.

Artículo 14.- Sobre la aprobación de la solicitud. La Alcaldía trasladará la solicitud junto con el informe técnico para estudio y aprobación del Concejo Municipal.

El Concejo Municipal de conformidad con su normativa interna, aprobará o rechazará la solicitud por medio de un acuerdo municipal, mismo que tendrá la naturaleza de resolución, en el que deberá constar los elementos suficientes para otorgar o no la autorización respectiva, señalando los razonamientos



Municipalidad
de Curridabat

CONCEJO MUNICIPAL

Página 11 de 16

jurídicos, técnicos, de oportunidad y conveniencia que sustenten la decisión, para lo cual se contará con el plazo máximo de tres meses para su emisión.

Lo aprobado por el Concejo Municipal, será notificado por medio de la Secretaría Municipal a la parte solicitante.

En caso de el acuerdo municipal apruebe la solicitud de instalación de la caseta y/o mecanismos de seguridad, la parte interesada deberá proceder con los trámites respectivos para la construcción de la estructura de conformidad con lo establecido en el presente reglamento.

Artículo 15.- Sobre la denegatoria de la solicitud. Contra el acuerdo que deniegue la solicitud, cabrá el recurso de revocatoria con apelación en subsidio de conformidad con lo preceptuado por el artículo 165 del Código Municipal, siendo que de conformidad con el artículo 7 de la Ley N° 8892 los vecinos podrán defender la apelación en audiencia pública, que el Concejo Municipal otorgará oportunamente.

CAPÍTULO IV
SOBRE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LA CASETILLA Y MECANISMOS DE SEGURIDAD

Artículo 16.- Sobre los trámites para la construcción de la casetilla. Una vez notificado el acuerdo municipal por el que se autoriza la instalación de la casetilla y/o mecanismo de seguridad, la parte interesada deberá gestionar ante la Dirección de Desarrollo y Control Urbano el trámite correspondiente.

Para ello la parte interesada deberá gestionar los permisos y cancelar el impuesto de construcción respectivo ante la Municipalidad de Curridabat.

En el caso de que la estructura se edifique sobre una propiedad privada, corresponderá al propietario registral realizar el respectivo trámite.

En el caso de que sea por medio de una organización vecinal, y esta se encuentre debidamente constituida como persona jurídica, corresponderá al representante legal realizar el respectivo trámite.

Dirección: San José, Curridabat,
150 metros oeste del Banco Nacional.

17-2300
(506) 2219-3119
(506) 2272-0809

17-2300
(506) 2274-5222
(506) 2219-3119
(506) 2272-0809

alcaldia@curridabat.go.cr
dyc@curridabat.go.cr
www.curridabat.go.cr



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

20



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Página 12 de 16



Municipalidad
de Curridabat | Alcaldía



En el caso de que sea por medio de otro tipo de organización vecinal, el trámite será realizado por la persona que fue designada por el grupo de vecinos para su representación.

En todos los casos, el acuerdo municipal emitido por el Concejo Municipal será el equivalente al certificado de uso de suelo a fin de que la Dirección de Desarrollo y Control Urbano inicie con el estudio del trámite.

Artículo 17.- Sobre los requisitos y trámite de construcción de casetas de seguridad en propiedad privada. Se deberá ajustar la solicitud a lo establecido en el Reglamento para la obtención de la licencia de construcción de la Municipalidad de Curridabat.

Artículo 18.- Sobre los requisitos y trámite de construcción de casetas de seguridad en área pública. Se deberá ajustar la solicitud a lo establecido en el Reglamento para la obtención de la licencia de construcción de la Municipalidad de Curridabat, ajustándolo a la naturaleza pública del inmueble en el que se vaya a realizar la edificación.

Artículo 19.- Sobre los requisitos y trámite de construcción de mecanismos de seguridad. Se deberá ajustar la solicitud a lo establecido en el Reglamento para obras menores de la Municipalidad de Curridabat.

Artículo 20.- sobre los plazos de resolución y recursos. Respecto a los plazos de resolución para atender las solicitudes descritas en el presente capítulo, así como las vías recursivas en caso de denegatoria, se estará a lo regulado respectivamente según corresponda al tipo de obra, al Reglamento para la obtención de la licencia de construcción de la Municipalidad de Curridabat y al Reglamento para obras menores de la Municipalidad de Curridabat.

CAPÍTULO V

SOBRE LA REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE VIGILANCIA

Artículo 21.-Procedimiento Administrativo por Incumplimiento. El Concejo Municipal podrá suspender el permiso respectivo y ordenar de inmediato el impedimento del uso de la caseta o el mecanismo de vigilancia de



acceso correspondiente, o bien, su demolición, cuando se haya comprobado, por parte de la Municipalidad, alguna de las siguientes causales:

- a. Limitación al libre tránsito, sea con impedimento del libre tránsito parcial o total, personal o colectivo.
- b. Ausencia de un vigilante que manipule el dispositivo de acceso, mientras esté impidiendo el libre paso.
- c. Incumplimiento de las condiciones de uso establecidas en el artículo 6 del presente reglamento.
- d. Uso indebido de la caseta con actos que atenten contra la moral, las buenas costumbres y el orden público, cuando se le dé un uso distinto para el cual se le fue autorizado.
- e. A solicitud del propietario, en caso de estar en propiedad privada. En ese supuesto se procederá a dar audiencia por el plazo de tres días hábiles a la organización vecinal para que formule sus argumentos y presente las pruebas que estime oportunas. Cumplida la audiencia el Concejo Municipal resolverá en la sesión ordinaria siguiente.
- f. Cuando no cumpla las normas mínimas de seguridad y de salubridad.

Artículo 22. Procedimiento de Suspensión de la Autorización. Al recibir una denuncia, el Concejo Municipal procederá a nombrar un órgano director del procedimiento colegiado, integrado por no menos de 3 miembros, pudiendo integrarlo con funcionarios municipales o con miembros del Concejo, para lo cual se cumplirá con el procedimiento previsto en el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública.

Se deber convocar a una audiencia oral y privada de conformidad con lo previsto en los artículos 308, siguientes y concordantes de la referida Ley, con la finalidad de garantizar el derecho de defensa y el principio del debido proceso a la organización o comité vecinal.

Artículo 23.- Decisión Final Del Concejo Municipal. Con el expediente instruido y las conclusiones rendidas por parte del representante de la organización o comité vecinal involucrado, el órgano director del procedimiento



rendirá al Concejo Municipal un dictamen con una recomendación sobre la suspensión o no de la autorización, con mención expresa sobre la permanencia o remoción de la caseta y/o el dispositivo de acceso; o si existe posibilidad o no de corregir las circunstancias que dieron origen a la denuncia, con indicación de las medidas correctivas que considere necesarias para ser implementadas por la organización o comité vecinal involucrado, con los razonamientos jurídicos, técnicos de oportunidad y conveniencia que la sustenten.

El Concejo aprobará o rechazará dicho dictamen, en caso de que lo rechace deberá fundamentarlo exponiendo las razones técnicas y jurídicas para apartarse del mismo.

Cuando el acuerdo quede firme, será comunicado al representante de la organización o comité vecinal involucrado y al denunciante, siempre que hayan aportado un medio para recibir comunicaciones, quienes tendrán derecho a recurrir conforme a lo previsto en los artículos 163 y 165 del Código Municipal.

Artículo 24.- Verificación del Cumplimiento de las medidas correctivas. Cuando el acuerdo municipal ordene la adopción de medidas correctivas por parte de la organización o comité vecinal, se concederá el plazo de treinta días naturales para ser ejecutadas y corresponderá a la Dirección de Gestión Vial verificar el cumplimiento e informarlo al Concejo Municipal.

Artículo 25. Consecuencias del incumplimiento de las medidas correctivas. En caso de que la organización o comité vecinal no cumpla la corrección señalada en el plazo establecido, o bien, se concluye que existe imposibilidad material para la corrección, el Concejo Municipal ordenará la demolición inmediata de la caseta de vigilancia o de los mecanismos de vigilancia, según corresponda.

Artículo 26. Denuncia contra la empresa encargada de la seguridad privada. La empresa encargada de la seguridad privada, cuyo personal no permita la libertad de tránsito, abusando del control de los mecanismos de vigilancia para el acceso a barrios o residenciales, será denunciada ante la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública, sin perjuicio de que dicha entidad trámite el procedimiento para la imposición de la sanción pecuniaria prevista en el artículo 14 de la Ley N° 8892, en los casos que así lo determine.



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

23



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Página 15 de 16



Municipalidad
de Curridabat | Alcaldía



Artículo 27. Las autorizaciones para el uso de vías públicas o bienes de dominio municipal, que se utilicen en aplicación de la Ley N° 8892 y de la presente reglamentación, son considerados usos en precario y no constituyen derechos adquiridos a favor de terceros, por lo que pueden ser revocados en cualquier momento por el Concejo Municipal de Curridabat, de conformidad con lo previsto en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, artículo 11 de la Ley N° 8892, y lo regulado en el presente reglamento.

CAPÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES

Artículo 28.- Derogatoria. Deróguese el Reglamento de autorización para la instalación de casetas y mecanismos de vigilancia y acceso a barrios, caseríos y residenciales del Cantón de Curridabat publicado en la Gaceta N° 174 del 9 de setiembre de 2011.

Artículo 29. Rige a partir de su publicación.

TRANSITORIO ÚNICO: Las organizaciones y comités vecinales tendrán un plazo de seis meses para poner a derecho las casetas y los mecanismos de vigilancia que estén funcionando, plazo que se computará a partir de la fecha de publicación de este Reglamento. En caso de omisión del trámite antes indicado, se procederá con la orden de demolición o desmantelamiento, misma que será ejecutada por el departamento de gestión vial.

SEGUNDO: Derogar en su totalidad el Reglamento de autorización para instalación de casetas y mecanismos de vigilancia y acceso a barrios, caseríos y residenciales del cantón de Curridabat, vigente.

TERCERO: Se somete a conocimiento y aprobación del Concejo Municipal, a fin de que se proceda con las dos publicaciones que se establecen en el artículo 43 del Código Municipal, de manera que la primera publicación indique proyecto de reglamento, y la segunda publicación indique reglamento.

Curridabat, 24 de noviembre de 2025.

Errol Andrés Solano Bolaños



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

24



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Curridabat
CIUDAD DULCE

Página 16 de 16

SEGUNDO: Remitir a la Comisión de Mejora Regulatoria para que coordine la publicación que establece el artículo 43 del Código Municipal con la Secretaría Municipal.

TERCERO: En otro orden de ideas derogar el **REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CASETAS Y MECANISMOS DE VIGILANCIA DE ACCESO A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL CANTÓN DE CURRIDABAT.**

CUARTO: Por otra parte, se solicita a los funcionarios del Departamento de Control Urbano considerar el tema de la nomenclatura y definiciones en la reforma del Plan Regulador.

Dada en la ciudad de Curridabat, a las dieciséis horas cuarenta minutos del día veinticuatro de febrero del dos mil veintiséis.

REGIDORA MOLINA HUEZO

REGIDOR LOPEZ VILLALTA

REGIDOR JIMENEZ RODRIGUEZ

REGIDOR QUIROS PORRAS



ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Es importante considerarlo en la nomenclatura del Plan Regulador. ¿Por qué esto? Porque conversando con Juan Carlos, Juanca decía que él creía que la única manera en la que nosotros podíamos acceder alguna de las propuestas que en la última comisión hizo don Bolívar, hizo Oscar y creo que también don Julio, me parece que también hizo propuestas en ese sentido, él decía que era incorporando la nomenclatura en el Plan Regulador para que entonces al quedar incorporado ahí hubiese algún poquito más de discrecionalidad para ayudarle a los vecinos.

REGIDOR PROPIETARIO JIMENEZ RODRIGUEZ: Sí, en esto hay dos cosas que me preocupan. Bueno, una vez para pedirle a la comisión de seguridad que tenemos mucho trabajo, así que nos reunamos más pronto y hagamos unas visitas. Tenemos la situación, a mí me preocupa mucho la situación de Granadilla Sur, lo que es la Quinta, o sea, donde estuvimos y estamos siendo como muy herméticos, o sea, que si no tiene una sola salida no se puede tener las agujas. En este caso, por ejemplo, hay Urbanizaciones como esta de la Quinta Granadilla donde nada entra una persona a hacer ahí, o sea, entra, si bien es cierto tiene salida, vuelve a salir al mismo lugar. Y aparte que yo me recuerdo que ese día don Randall puso una alternativa muy bonita, muy viable, muy elegante y que además le da seguridad, aparte que son las personas que han trabajado muy bien. Entonces, a mí sí me preocupa ser tan acartonado con esa ley y no darles oportunidades a nuestros vecinos a la seguridad. Estamos pasando situaciones donde no tenemos y no hay seguridad, o sea, así de fácil, no hay seguridad, y si los vecinos pueden aportar sería importante analizarlo, yo ahí tengo mis dudas decir al vecino, no puede tener seguridad, pero nosotros no se la brindamos, ni se la da el gobierno, ni se la da el pueblo. O sea, vemos como está esto y como repito, ese día que estuvimos visitando vimos la bonita alternativa y excelente alternativa que presentó don Randall por esa salida. Entonces sí me preocupa también que en otras no hemos hecho la labor de bien, que sabemos que hay fallos en otras casetillas, pero en esta específicamente hay muy buen trabajo.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Vamos a ver, don Bolívar, le contesto de la siguiente manera. La ley puede ser acartonada, pero es una ley y tenemos que respetarla, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos. Si no la respetamos, nos exponemos en riesgo a que nos condenen en los tribunales o a otro tipo de cosas y eso es más serio todavía. Ahora le indico lo que dijo Juan Carlos y eso encuentra sustento en lo que usted está diciendo, que Randall le ofreció una salida elegante. Si nosotros lo incorporamos en el Plan, esas salidas las van a poder resolver Randall y Juanca en su momento. Entonces es como la alternativa que nos queda viable, manejable dentro de nuestras competencias para poder resolverlo. Entonces yo creo que más bien hacerlo de la manera que lo estamos haciendo, incorporándolo al Plan, le va a dar a Randall más fundamento para que pueda ofrecer ese tipo de soluciones sin necesidad de que tengamos que decirle al vecino que no, de remate.

PRESIDENTA COMISIÓN MOLINA HUEZO: Sí, yo quisiera añadir algo, concuerdo con don Bolívar, porque a nivel nacional estamos con una inseguridad terrible y como gobierno local no poder brindarles a los vecinos herramientas para que ellos mismos en sus comunidades sientan seguridad me parece ilógico. O sea, no sé si doña Floribeth sé que fue parte del reglamento.



REGIDOR PROPIETARIO MORA ALTAMIRANO: Don Randall, a mí me gustaría escuchar qué fue lo que don Randall propuso, porque Bolívar lo mencionó ahora, pero realmente desconozco de qué se trata y también me gustaría conocer la posición de Randall como Director de la Dirección de Gestión Vial, de la Unidad Técnica de Gestión Vial a ver si hay otra forma de solucionar eso, digamos, como por ejemplo el caso muy específico el de Quinta Guayabos, pero que todos lo hemos venido conociendo desde hace rato, pero digamos casos como ese hay muchos. Entonces, si eso si hay alguna sugerencia de parte de la Dirección que pueda solventar el problema de la doble salida, considerando si eso son calles municipales, si podemos hacer un urbanismo táctico para generar disminución de velocidad, por lo menos para incorporar en esas comunidades que quedarían desprotegidas de ese tipo de seguridad, al menos el registro de placas con cámaras, etcétera. y ese tipo de mecanismos podemos incluso incorporarlos en el reglamento, doña Alba, porque si la calle es cantonal y está en el check de vías de la Municipalidad, de pronto podemos construir eso que dije, especialmente un urbanismo táctico, algo que genere que los vecinos puedan conectar un sistema de seguridad, no una caseta, sino tal vez un monolito, creo que le dicen a eso, no estoy seguro pero bueno algún diseño Randall que usted tal vez pueda ser tan amplio como la presidenta de la comisión se lo permita para encontrar una solución, porque, por ejemplo, yo hoy tuve la mala experiencia de ir a una comunidad urbanización donde me cuestionaron para dónde iba, qué iba, etcétera, y lo que debería de seguir eventualmente es que yo pida que retiren la caseta, la aguja, pero esa no es la idea, La idea más bien es generarle una seguridad a las que ya no pueden tenerlo. Y ahí tengo otra pregunta esta es legal, suponiendo que casos como el que me sucedió a mí hoy, que se supone tienen un permiso, pero con el reglamento anterior, en de la menos con ninguno, cómo se va, cómo se aplica este reglamento a esos casos, la derogatoria que hablaste, Alba ahí, ¿va a ser de acuerdo con este reglamento o hay que buscar la derogatoria de acuerdo al reglamento con el que se les otorgó.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Perdón, Óscar, para preguntarte, ¿te estás refiriendo a la revocatoria? No a la derogatoria, porque estamos derogando la norma anterior.

REGIDOR PROPIETARIO MORA ALTAMIRANO: Sí no, no es la derogatoria.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: La persona que tiene que lo hizo con ese reglamento podría tener un derecho entre comillas, ¿verdad? Porque la mayoría son en uso en precario y en espacio público, pero digamos que entre comillas podría tener un derecho, si es que se puede llamar así. Entonces, te estás refiriendo a ese procedimiento. Y otra cosa que te quiero preguntar, cuando hablas de planeamiento estratégico, que me parece genial que eso podríamos hacerlo, creo que eso debería de ser en otro tipo de reglamento o que se redacte una norma, un capítulo que se le incorpore a este en el futuro sobre sistemas de vigilancia electrónica y estrategia de urbana en ese sentido, en sentido de seguridad, pero tal vez debería ser un capítulo que introduzcamos en futuro en este reglamento o un reglamento separado como lo tienen otras munis.

REGIDOR PROPIETARIO MORA ALTAMIRANO: Gracias por adelantarse a lo que iba a decir, pero vamos a ver, yo no me refería a la derogatoria del reglamento, me refería a la revocatoria del permiso, entonces, digamos, ¿Cuál es el procedimiento? No sé si la presidenta nos permite poder interactuar como para poder resolver en el aire. Gracias. Si la derogatoria, por ejemplo, vamos a usar el caso de hoy, que es



muy específico, es una comunidad que sí tiene en este momento un solo ingreso. Hay algunas personas que han hecho observaciones sobre la forma de ingresar a esa comunidad y digamos que hoy la viví en carne propia, esa esa carne propia es que me cuestionaron bastante. Yo lo que pedía era que me permitieran ingresar y que entonces aplicaría eventualmente una derogatoria, perdón, una revocatoria del permiso que tienen para tener una caseta y unas agujas en uso en precario. ¿Cuál reglamento se va a aplicar?

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Aquí puse en pantalla el procedimiento de revocación, pero recuerde algo, el uso en precario lo regulamos por el 154 de la Ley General. La Ley General dice que no que la revocatoria no puede ser intempestiva. O sea, que yo tengo que darle audiencia a los vecinos y los vecinos decirme por qué razón ellos sí quieren y por qué razón yo les quiero revocar. En iterin de plazo que le das esa audiencia a los vecinos, los vecinos podrían ajustarse a la nueva normativa o ajustarse a lo que nosotros consideramos es una causal para revocarles el permiso. Entonces, ese procedimiento nunca puede ser intempestivo para que lo tengas claro.

Y aquí lo tienes regulado, lo tienes enfrente en la pantalla, sobre la revocación de la autorización de instalación de caseta y ves procedimiento por incumplimiento. Aquí se señalan causales, limitación al libre tránsito, o sea, con impedimento de libre tránsito parcial o total, personal o colectivo, ausencia de un vigilante que manipule el dispositivo de acceso mientras esté impidiendo el libre paso. Incumplimiento de las condiciones de uso establecidas en el artículo 6 del presente reglamento. Uso indebido de la caseta con actos que atenten contra la moral, las buenas costumbres y el orden público cuando se le dé un uso distinto para el cual fue autorizado y a solicitud del propietario en caso de estar en propiedad privada.

En ese supuesto se procederá a dar audiencia por el plazo de 3 días hábiles a la organización. Aunque el reglamento no lo dice, sabemos que tiene que regir el procedimiento establecido en el artículo 154.

Después, aquí señala el procedimiento de suspensión. Cuando hay una denuncia, entonces hay que nombrar un órgano director del procedimiento colegiado integrado por tres miembros, pudiendo entregar los funcionarios o miembros del Concejo, para lo cual se le otorgará el debido proceso. Decisión final del Concejo, le compete al Concejo ve que se establece la verificación del cumplimiento de las medidas correctivas. Lo que te señalo, en ese plazo que yo le prevengo que voy a revocar la autorización, ellos pueden perfectamente decir, bueno, ¿Por qué por esto? Bueno, deme tiempo, lo voy a corregir. Entonces, aquí hay una verificación de esas medidas, la consecuencia del incumplimiento, o sea, que no verifico, la denuncia contra la empresa encargada de seguridad privada y las autorizaciones para el uso de vías públicas o bienes en dominio municipal que se aplican con fundamento en la ley 8892. Y ve que aquí se señala también de conformidad con lo previsto en el artículo 154 de la GAP de la Ley General.

REGIDOR PROPIETARIO MORA ALTAMIRANO: Eso lo entiendo, Alba, perfectamente. Vamos a ver nada más para que quede claro y le quede claro a la gente también. Si estoy equivocado me corrigen. Eso salvo que venga una resolución de la sala que ordene la eliminación de las agujas en este caso o de la caseta, lo que corresponda. En ese caso, digamos, ahí esto es de mero cumplimiento, ¿verdad? Nada más para estar claros, doña Alba.



ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Es correcto.

REGIDOR PROPIETARIO MORA ALTAMIRANO: Entonces, voy a volver a replantear la pregunta. Todo bien con esto que se menciona aquí. La pregunta va de nuevo. Si la instalación se hizo previa a que este reglamento esté publicado y en vigencia.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: La ley no es retroactiva.

REGIDOR PROPIETARIO MORA ALTAMIRANO: La aplicación de la revocatoria va a ser esta.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Sí, claro que va a ser esta, pero siempre va a ser, quiero que entiendas algo, el procedimiento de revocación siempre va a ser igual porque está establecido en la Ley General de la Administración Pública, eso no lo podés evitar. O sea, aquí no puedes cambiar ese procedimiento. Ese procedimiento se aplica para todo el mundo que sienta que hay una lesión a un derecho subjetivo.

REGIDOR PROPIETARIO MORA ALTAMIRANO: Perfecto. Bueno, ahora sí queda claro para todos. Yo me pongo a veces de preguntón para que a todo el mundo le quede la idea en la cabeza de cómo es que funciona.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Y te repito, si lo que quieren es verificar o tratar de ver, regular los sistemas de vigilancia electrónica de otra manera, como lo planteaba don Boli hace un rato, entonces me parece que podríamos hacer una moción para la otra semana. No sé si le parece, don Bolívar, yo se la puedo redactar con mucho gusto para que se presente y se le haga un capítulo en futuro de Adenda a este reglamento, que sería otro tema.

REGIDOR PROPIETARIO MORA ALTAMIRANO: Yo quería hablar sobre eso, no sé si puede porque lo que quería entonces era, si es posible que la presidenta le pueda dar el uso de la palabra a don Randal Rodríguez para que explique primero lo que Bolívar mencionó hace un rato relacionado que dio algunas ideas. Yo, como digo, no las conozco, me parece que son importantes que queden en la comisión grabadas, pero también entonces que podamos ser más amplios y que eventualmente podamos pensar, ya Alba se ofreció a redactar una moción para la próxima semana, yo creo que eso pues es muy loable de parte de Alba, pero no sé si pudiéramos dejar algún transitorio por lo menos para el caso de donde se tienen que retirar o no cumplen, que pueda haber un compromiso, de que en esos lugares se vaya a hacer un urbanismo táctico, que se vaya a incluir una estructura de donde se pueden colocar cámaras de seguridad que puedan ser de manejo de la comunidad y que tengan, esa otra garantía. Porque este reglamento, bien lo dijo Alba, es una ley, está desgraciadamente desproporcionada hacia el ciudadano. Desde mi punto de vista, eso es un comentario personal. Aunque sea una ley y haya que cumplirla, sin duda alguna atenta en contra de la seguridad comunitaria, también pienso que está desproporcionada en el sentido de que no prevé otros instrumentos más que decir quiten o no dejen que haya seguridad en este tipo de comunidades, Curridabat tiene muchas comunidades en esa forma. O sea, con dos salidas, pero no más que eso o por ejemplo el caso de Freses, que Freses tiene tres accesos específicamente, uno por el lado del CEFIA, uno por el lado de



Vargas Araya, del Palí y otro por el lado de la U Fidélitas, son tres accesos, son comunidades que podrían tener un sistema de control diferente, pero no, pero esta ley lo eliminó del todo. O sea, esta ley en realidad lo que viene es a eliminar absolutamente todo factor de seguridad considerado como algo que los ciudadanos realmente quieren sentir que les da eso, seguridad y pertenencia a la comunidad. Entonces, yo creo que Randall sería bueno, presidenta, si usted le da la oportunidad para yo poder escuchar qué es y yo después poder hacer cualquier aporte que considere necesario. Muchas gracias.

ING. RODRIGUEZ ARAYA DEPARTAMENTO GESTION VIAL: Buenas tardes a todos los miembros y a los que nos escuchan. Efectivamente, como indica don Bolívar, la otra vez que estuvimos en sesión con los vecinos de Quinta Guayabos, dada la limitante que tenemos, de no poder colocar lo que son las agujas en calles que no sean sin salida o circuito cerrado, entonces esta propuesta la hemos venido trabajando y planteando en diferentes comunidades anteriormente, principalmente habíamos iniciado hace unos años con el sector del Hogar en José María Zeledón, que también tenían problemática de inseguridad, pero igual es donde está el CDH del Hogar, hay muchas entradas y salidas y no se podían poner agujas. Entonces, lo que optamos fue por este hacer una pacificación vial completa de la urbanización y colocamos lo que son estos pacificadores en las diferentes entradas y salidas, previendo o tratando, de desincentivar el uso, de estas calles para cortar camino, porque lo que hacían los vehículos generalmente es tener la ruta principal ingresan a la zona de residencia a alta velocidad para ahorrarse, no sé, unos segundos en el semáforo. Entonces, lo que estuvimos haciendo fue colocar estos dispositivos que son de pacificación, que obligan a los vehículos andar a una velocidad mínima de 30 km/h y ya hemos estado, haciendo mejoras para poder no solo sea el pacificador vial, sino también tener una reducción de carril, y en este espacio qué nos estaríamos ganando reduciendo el carril, que hay un espacio en el área pública que se puede, según el reglamento, el que está vigente ahorita hay que revisarlo, puede instalar en ese espacio público una caseta de seguridad, ya sea que se habilite lo que es la aguja o solo está el guarda de seguridad, pero con una reducción de carril, entonces, ya hay un proceso, de un dispositivo de seguridad que le da tranquilidad a los vecinos, no se cierra del todo la aguja, por decirlo así en el residencial, pero lo que se hace es que se desincentiva, el uso de alta velocidad en estas calles residenciales. Por ejemplo, como si vemos el tema de esta Quinta Guayabos, que tiene entrada cerca de la Casona de Lali y después al otro lado, la gente que se ingresaría a esa urbanización es solo para, no sé, ahorrarse unos segundos del semáforo, que hay en la intersección de la bomba de Guayados. Entonces, lo que buscamos es hacer una propuesta lo que le decimos a los vecinos, pueden hacer la solicitud de generar una pacificación vial, podríamos hacer una intervención, ya sea participativa donde la comunidad organizada puede aportar ya sea materiales o mano de obra, como hemos hecho en algunos otros casos. Por ejemplo, en Altamonte hicimos algo similar con la demarcación vial en Quinta Guayabos, cuando se les dio la propuesta que ellos estaban anuentes a trabajar hasta en el diseño, porque hay varios vecinos igual profesionales en arquitectura y en todos los demás que podrían colaborar con el diseño que sea algo lo bastante amigable. Y entonces la propuesta era que en las dos entrada y salidas poder hacer una reducción de carril con pacificador vial y en ese mismo espacio poder colocar las casetas, que ya tienen una en la entrada y otra la salida. Habría que valorar el tema de la aguja por ya estando la caseta y lo que es el tema del pacificador, ya muchos vehículos de las personas que no viven dentro del residencial ya lo pensarían dos veces para ingresar porque tienen que bajar la velocidad a 30 km/h y más bien la gente lo que anda buscando es pasar más rápido. Entonces, con eso se desincentiva, esa parte, se pacifica el barrio y se le da mayor seguridad también a los vecinos que vivan en estos residenciales. Por ahí



es donde va la propuesta, como indicado Óscar, es iniciar con un urbanismo táctico, pacificarlo, igual no es una propuesta que está escrita en piedra, se puede ir trabajando dependiendo de las condiciones que tiene el residencial y así se puede ir obteniendo un mejor resultado.

LIC. CALDERON MARÍN, DEPARTAMENTO LEGAL: Muchas gracias, doña Ingrid. Y saludos a todos. Fui como anotando las ideas con respecto a lo que explicaba Alba. Coincido completamente con ella lamentablemente la ley nos amarra mucho, hay que ajustarse a ella. Agregaría con respecto a lo de la revocatoria, de las que ya existen, que el reglamento que está hoy vigente nos permite también revocar los permisos de uso en precario, como bien lo explicaba Alba, en eso también coincido con ella, no habría problema, si no cualquier cosa se podría agregar un transitorio que indique que los mecanismos de seguridad y casetas que fueron autorizados de conformidad con el reglamento anterior. Ahí podríamos poner todos los datos eventualmente podrán ser revocados de conformidad con dicha normativa que fue autorizada, palabras más, palabras menos algo así podríamos agregar, porque de hecho dice así el artículo 12, autorizaciones no constituyen derechos adquiridos. Las autorizaciones para el uso de vías públicas o bienes de dominio municipal no constituyen derechos adquiridos a favor de terceros y en consecuencia pueden ser revocadas en cualquier momento por el gobierno local. No obstante, esta decisión no podrá ser intempestiva ni arbitraria. Lo que se quiso hacer con la nueva propuesta del reglamento es hacer un procedimiento, el cual no estaba en el reglamento actual vigente, un poco lo que hemos ido aprendiendo en la práctica y con los años. Y como la mayoría de ustedes saben, la suscrita está aquí en doble, yo siempre digo que siempre estoy en doble condición como miembro de la Dirección de la Asesoría Legal y como miembro de la Comisión de Mejora Regulatoria. Es aprender a que tenemos que ir metiendo de una de los procedimientos en los reglamentos para que las personas, los ciudadanos estén claros en, por decirlo así, en qué me estoy metiendo si solicito esto a la Municipalidad, en este caso a las casetas o mecanismos de vigilancia. Entonces, en el reglamento en el proyecto que se está presentando, no es que se está dejando de hacer, no, más bien lo desarrollamos ya incluso estableciendo el paso a paso de cómo se haría esa revocatoria, cómo se podría hacer esa revocatoria de los que ya existen eventualmente sí, precisamente no lo vería incluso por una orden de la sala. Pensemos incluso de que no estén cumpliendo con lo que ya la sala ha dicho muchas veces sobre lo que no pueden hacer estas casetas. No necesariamente tiene que ser para el caso específico de la caseta X en Curridabat, podemos tomar ejemplos de otros cantones o incluso porque no se cumple con la ley 7600, que la ley 7600 vino a ser como posterior y ha venido a implementar nuevas tendencias o prácticas en pro de los peatones o incluso la movilidad peatonal. Eso por ese lado. Otra solicitud que había atendido la Dirección de Asesoría Legal era de los vecinos de La Romana. En este caso les traigo de ejemplo, digamos, otra limitante, ellos querían o solicitan, pretenden solicitar la instalación de una caseta en un terreno municipal, pero resulta ser que en terreno municipal no podemos instalar tanques sépticos y la norma nos dice, la ley que regula las casetas, qué es lo que nos dice para ser más clara la ley 8992 nos dice que se tiene que dar una solución sanitaria y eso lo regulamos con el decreto 4275-S-Minae que es el que nos habla sobre la disposición del subsuelo de aguas residuales. Entonces también encontramos otro choque de normas y ahí como se explica dos veces hemos tenido criterio al respecto. Lamentablemente uno entiende, sí, totalmente la situación de inseguridad tan terrible que se vive, pero aquí estamos ante una situación en la cual los gobiernos locales, para ponerlo en un sentido figurado, estamos amarrados de manos, por cuanto hay otra especie de normativa que es emitida por entidades especiales que regulan esa materia en lo que es, Asamblea Legislativa, las leyes y en este caso el Ministerio de Salud, con MINAE que es la disposición de



las aguas residuales, que no se permite este tipo de estructuras, digámoslo más específico, tanque séptico en terrenos que son de uso de parques, de usos municipales, porque en teoría yo supongo que ya aquí opinando más en dentro de mi desconocimiento, más tratando de aplicar la lógica, pensemos un problema de tanque séptico en un parque y si es el tanque séptico se rebasa o tiene algún problema los malos olores. Entonces, eso sería un poco ahí, digamos, el detalle ahí para respaldar un poco lo que decía Alba con respecto a lo de la normativa, luego lo de la revocatoria, lo del decreto, ¿no? Yo creo que sería eso, doña Ingrid, no sé si se me va alguna de las ideas que tenían ahí.

REGIDOR PROPIETARIO MORA ALTAMIRANO: Bueno, solo los dejo con lo que voy a decir, yo no sé si le entendí a Floribeth, perdón que me descuidé un segundo viendo el orden del día, pero me pareció entender que podíamos incluir un transitorio sobre uno de los temas en específico. Tal vez se puede intentar hacer de una vez o eventualmente si la comisión está de acuerdo en que al menos haya un artículo o un transitorio que diga que en las comunidades donde no se puede autorizar el permiso se pueda generar un urbanismo táctico en un plazo X, digo, me parece que ponerle un plazo es importante porque normalmente si no se tarda mucho. O sea, que en caso de que haya un rechazo de autorización por alguna norma que no se cumple o la ley, que eventualmente se traslada para que la dirección, la Unidad Técnica de Gestión Vial pueda generar un urbanismo táctico en un plazo, digamos, no superior a 3 meses de modo que pueda resolverse entonces con eso que hablamos, porque ahora que le entiendo a Flory de esto de que no se puede poner el tanque séptico. Eso que me acaba de acaba de decir, me contestó otras cosas. Claro, sí se puede hacer una caseta en el entendido de que haya sistema sanitario, pero tal vez comprometer a la corporación municipal para que le dé una solución y en un plazo no mayor de eso, 3 meses o 2 meses o 6 meses, lo que sea, pero que no nada más contestemos que no, es eso digamos lo que me genera a mí una insatisfacción que es normalmente la gente llega a tocar la puerta de una corporación municipal buscando una solución a un problema que tienen y al final se llevan generalmente un no dé respuesta. Y eso es lo que yo creo que tenemos que encontrar una forma de decirle, "Vea, no podemos hacer esto, pero le vamos a dar esta solución, y nosotros mismos le vamos a ayudar a que eso quede el diseño. El diseño se hace el transitorio tendría que decir que el diseño se hace acorde a la comunidad o a la vía, etcétera. Eso en líneas generales.

LIC. CALDERON MARÍN, DEPARTAMENTO LEGAL: Ya recordé que otra idea había anotado. Con respecto a los mecanismos de vigilancia, la ley sí lo prevé, pero tenemos que ver que en el momento histórico en que se hace esta ley, tal vez por las resoluciones de la Sala Constitucional, en aquel entonces no existía tanto la tendencia de los condominios o todos los sistemas de vigilancia automatizados como cámaras o todo esto que existe ahora. Entonces, la ley si uno la revisa va más enfocada en lo que son casetas, sin embargo, no impide que los vecinos se establezcan mecanismos de vigilancia, los cuales ya tendrán que adaptarse a las nuevas tendencias de circuito cerrado, Wi-Fi, bueno, todas estas nuevas tendencias. No sé si incluso hasta con inteligencia artificial habrá algo muy probable con todo lo nuevo que sale. Entonces, solo era esa otra idea que vi que me quedó en el aire. Gracias.

ING. RODRIGUEZ ARAYA DEPARTAMENTO GESTION VIAL: Sí, gracias, también como para aclarar este tipo de propuesta también de opción del urbanismo táctico, como indicaba don Óscar, nosotros sí podemos comprometernos de que incluyamos, de poder dar una posible solución, lo que hay que tener claro es que la solución podría ser en diseño, no podríamos comprometerlos como en 3 meses a ejecutar el



proyecto, porque eso depende los recursos que se asignen anualmente en el POA. Y hay que tener en cuenta que una solución de estas de pacificador vial anda rondando, digamos, los 2 millones de colones por pacificador porque hay que excavar toda la estructura del pavimento, cambiarlo, eliminar la chorrea en concreto, cerrar ahí por periodos de un mes, mes y medio. Entonces son propuestas que no son así como de un día para otro, igual el contenido presupuestario hay que tenerlo en cuenta y presupuestarlo, para que no nos salga un ciudadano diciendo que en tres meses tenemos que construir el pacificador vial si no tenemos el contenido presupuestario disponible.

ACUERDO Nro. 4. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda APROBAR el Dictamen de la Comisión de Obras Públicas COP 005-02-2026., en los términos supra indicados.

Votan a favor: Molina Huezó, Jiménez Rodríguez, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 6. REMISIÓN DEL OFICIO MC-DASL-0010-01-2026 ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL AÑO 2014 POR EL QUE SE AUTORIZA LA ADMINISTRACIÓN DEL SALÓN LA PARIS.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Esta fue una moción que presentó doña Cindy y revisando con el informe que hace aquí Floribeth, el documento fue suscrito el convenio en el 2014 por 4 años, o sea, venció en el 2018. Entonces, la propuesta sería, doña Ingrid, que procediéramos a hacer un dictamen, que no lo traigo hecho hoy porque no sabía cuál iba a ser la propuesta para que se recupere ese terreno porque es un terreno municipal. Entonces, voy a coordinar con Henry para que me dé el folio real para incorporar el folio real del terreno en el dictamen. Esa sería la propuesta de eso.



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

33



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Curridabat
CIUDAD DULCE

Página 1 de 3

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS COP 006-02-2026

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce oficio MC-ALC-0092-02-2026 en donde anexa oficio MC-DASL-0012-01-2026 suscrito por la Dirección de Asuntos Legales sobre el convenio para el salón La París.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión conoce oficio MC-ALC-0092-02-2026 en donde anexa oficio MC-DASL-0012-01-2026 suscrito por la Dirección de Asuntos Legales sobre el convenio para el salón La París.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el oficio en cuestión indica:



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

34



Municipalidad | Dirección
de Curridabat | Asesoría Legal



31 de enero de 2026
MC-DASL-012-01-2026

Señor
Errol Solano Bolaños
Alcalde

Asunto: remisión del acuerdo del Concejo Municipal del año 2014 por el que se autoriza la administración del Salón La París

Estimado señor:

Ante la consulta realizada a la Dirección de la Asesoría Legal respecto a la existencia de un convenio de uso del salón comunal de La París, se informó mediante correo electrónico que *"Revisados los listados así como el archivo físico de convenios, no tenemos convenio alguno sobre el uso del salón La París."*

Sin perjuicio de ello, se procedió a realizar la solicitud verbal a los compañeros de Archivo Central, siendo que lo localizado fue la moción presentada en febrero de 2014 por la que se plantea otorgar la autorización de administración de dicho inmueble.

Con base en la fecha de la moción, se procedió por parte de la suscrita a revisar el acta de la sesión ordinaria N° 197-2014 del 6 de febrero de 2014, siendo que se logra ubicar que mediante acuerdo 8 del capítulo 5, consta la aprobación en los siguientes términos:

21.01 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- AUTORIZACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE URBANIZACIÓN PARÍS.- A las veintinueve horas un minuto del seis de febrero de dos mil catorce.- Vista la moción que se propone y sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda darle la aprobación solicitada. En consecuencia:

Se autoriza la administración del Salón Comunal de la Urbanización París, a la Asociación de Desarrollo Integral de la Urbanización París, por un plazo de cuatro años, entendiéndose que en el momento que, el Avenimiento requiera las instalaciones, deberán ser permitidas por la Asociación, sin que ésta pueda cuestionar el uso o actividad ordenados por la Municipalidad. Mantiene el Municipio las facultades de Imperio sobre el bien por su carácter demanial.

Se remite para su conocimiento y remisión al Concejo Municipal, conforme a lo requerido mediante oficio MC-CM-0792-11-2025.

Atentamente

FLORIBETH
VANNESA
CALDERON
MARIN (FIRMA)

Firmado digitalmente
por FLORIBETH VANNESA
CALDERON MARIN
(FIRMA)
Fecha: 2026.01.30
15:10:48 -0600'

Floribeth Calderón Marín
Abogada
Asesoría Legal

Anexo: moción y páginas del acta de la sesión ordinaria N° 197-2014



Lo anterior significa que, el convenio se encuentra vencido desde al año 2018, por lo que lo procedente es recuperar el inmueble, por tratarse de un bien municipal.

POR TANTO, ESSTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 y 173 del Código Municipal, SE RESUELVE:

- a) SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, que instruya a la Dirección de Asuntos Jurídicos, para que instaure las acciones legales administrativas, para recuperar el bien inmueble facilitado mediante este Convenio.
NOTIFIQUESE.

Dado en la ciudad de Curridabat, a las dieciséis horas cuarenta minutos del día veinticuatro de febrero del dos mil veintiséis.

REGIDOR JIMENEZ RODRIGUEZ

REGIDOR LOPEZ VILLALTA

REGIDORA RIVERA BONILLA

REGIDOR FERNANDEZ AGUILAR

ACUERDO Nro. 5. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda APROBAR el Dictamen de la Comisión de Obras Públicas COP 006-02-2026, En consecuencia:

- a) **SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, que instruya a la Dirección de Asuntos Jurídicos, para que instaure las acciones legales administrativas, para recuperar el bien inmueble facilitado mediante este Convenio.**

NOTIFIQUESE.

Votan a favor: Molina Huevo, Jiménez Rodríguez, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 7. REMISIÓN DEL OFICIO MC-DDCU-15-01-2026 RESPUESTA OFICIO MC-CM-0829-01-2025, DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS N.º COP-024-11-2025. LISTA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DIMENSIONES APROBADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Este archivo que es muy grande que es la lista de los proyectos de grandes dimensiones. Esto estaba en la Comisión de Gobierno, lo vimos en la comisión de don Bolívar y se tomó la decisión de que como estaba aquí en Obras lo íbamos a archivar en Gobierno. Pero sí le quiero decir que en realidad es un informe que contempla todo lo que tiene que contemplar desde la perspectiva de servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, internet, todo este tipo de servicios públicos. en los grandes proyectos que no le competen a la muni. Entonces, porque la moción de doña Andrea, esto es una moción de doña Andrea decía, indique cuáles son los grandes proyectos constructivos que existen en Curridabat e indique cuáles son los servicios públicos, porque el fundamento que ella le daba era que podía peligrar la prestación del servicio público, pero resulta que el servicio público lo brinda el MOPT, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Telecable, Liberty y Elice. Entonces, no es competencia en estos momentos de nosotros. Aquí Juanca indica en este oficio que nosotros a lo único que nos sujetamos es a nuestro Plan Regulador que está en proceso de revisión como sabemos y además de nuestro Plan Regulador al permiso municipal y el Certificado de Uso de Suelo. Yo dirá si lo procedente es archivarlo, porque no tiene nada que no sepamos. Randall, me preguntan aquí que si eso tiene algo que ver con vos.

ING. RODRIGUEZ ARAYA DEPARTAMENTO GESTION VIAL: Nosotros lo que hacemos es delimitar el uso del certificado uso de suelo, el permiso de construcción y de recibir las calles cuando las calles estén bien en caso de condominios, hay una normativa que tiene el INVU y el MOPT para poder recibir lo que son vías públicas y cumpliendo esos de ahí se reciben. Actualmente también hay un decreto, que indicaba que levantaron unas medidas cautelares. Ahí lo que indica también es de que ciertos parámetros para clasificar las calles públicas, pero que tienen que cumplir ahora son 14 mts de derecho de vía y las que no se ingresarían como caminos vecinales no clasificados con ciertos temillas ahí que hay que invertirlo entre tanto comunidad y municipalidad, pero digamos eso sería lo aparte lo que indica ese decreto adicional.



ACUERDO Nro. 6. – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda ARCHIVAR el oficio MC-ALC-0093-02-2026, que remite la Alcaldía Municipal.

Votan a favor: Molina Huezo, Jiménez Rodríguez, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 8. SRA. ELVIA AMADOR ROJAS. APERTURA DEL PORTÓN QUE CONECTA ESTE PARQUE CON OTRO PEQUEÑO PARA FACILITAR EL USO DEL PARQUE NUEVO (REMODELADO) A LA COMUNIDAD.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Doña Elvia lo que pide es que se una, que se abra un parque, que ella dice que está remodelado recientemente.

REGIDOR SUPLENTE LOPEZ VILLALTA: Randall, la pregunta es en relacionado sobre el barrio María Auxiliadora, en su oportunidad, la Comisión de Obras y Junta Vial hicieron una visita a esa comunidad y estuvimos viendo lo que fueron las aguas del fondo de las propiedades, las unas alcantarillas que están totalmente obstruidas. El problema es que hoy pasé por ahí y está igual y no se rendido un informe, que estaban trabajando unos muchachos sobre una alcantarilla fuera en la salida, pero no se ha entregado el informe detallado en relación con el avance que se ha hecho si tiene el proyecto un plazo, y lo peor es que esas aguas son aguas estancadas y ahorita estamos en verano. Imagínense los malos olores que están que están transmitiendo. Entonces un vecino me hacía la consulta y yo por eso hago la consulta y eso sería no sé si tiene algún informe en relación María auxiliador.

PRESIDENTA COMISIÓN MOLINA HUEZO: Vamos a realizar un dictamen para solicitarle un informe a don Randal sobre los temas y las visitas que hemos realizado como en el barrio María Auxiliadora y los Álamos y todos los que hemos visitado.

REGIDOR SUPLENTE QUIRÓS PORRAS: Yo quería traer a la mesa un tema que hace tiempo me preocupa, es la recolección de basura en Tirrases, de que definitivamente montones cantidades, veces nos rompen el muro que tenemos que nos da seguridad a la final la Mercedes. Hace 4 años posiblemente llegamos a un acuerdo y medio nos arreglaron a medias usando una póliza de seguro que cuenta la Muni o la empresa que recoge la basura. En este caso no sé si es la Muni o la empresa porque a veces veo uno diferente gente por ahí o trabajadores. La semana pasada lo volvieron a romper el muro en varias partes. Yo pongo de todo y no hay forma, se el caso que el Back Hop llega y recoge y usa el muro que es de tapias, baldosas que no es para la puerta de un bajó. Entonces contra la tapia recoge o recuesta la pala y bueno, llevando ahí los compañeros que le pueden ayudar con una parte, por lo menos los últimos recogerlo para que no suceda eso, no lo hacen. Yo la semana pasada en base a eso hablé con doña Grettel, la encargada de la basura y me dijo que pusiera una denuncia acá en la plataforma. Pero sí, compañeros a ustedes acá y les pido que por favor, me gustaría tomar un acuerdo y que vayamos a hacer una visita para que ustedes se den cuenta. Son 25 mts que están totalmente destruidos y nos dan inseguridad. Nosotros no tenemos dinero para el momento construir el muro, no se si eso le compete a don Randall.



ING. RODRIGUEZ ARAYA DEPARTAMENTO GESTION VIAL: Lo que es recolección le corresponde a la compañera Grettel, ellos también utilizan varios tipos de maquinaria.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Volvemos al caso de Doña Elvia, manda a decir que ella quiere que se apoye la iluminación y la limpieza del parque recién remodelado que se ubica de los Figueres 100 norte y 100 oeste y la apertura de un portón que conecta este parque con otros pequeños parques para facilitar el uso del nuevo parque remodelado a la comunidad. Yo le estoy diciendo respetuosamente a doña Elvia.



La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce oficio de fecha 3 de febrero del 2026, suscrito por la señora Elvia Amador, de la comunidad de Guayabos, mediante la cual solicita apoyar la limpieza e iluminación del parque recién remodelado, sito de los Figueres 100 n y 100 o y la apertura del portón que conecta este parque con otro pequeños para facilitar el uso del parque nuevo (remodelado) a la comunidad.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión oficio de fecha 3 de febrero del 2026, suscrito por la señora Elvia Amador, de la comunidad de Guayabos, mediante la cual solicita apoyar la limpieza e iluminación del parque recién remodelado, sito de los Figueres 100 n y 100 o y la apertura del portón que conecta este parque con otro pequeño para facilitar el uso del parque nuevo (remodelado) a la comunidad.

SEGUNDO: Que, es importante aclarar lo siguiente:

- a) Este Concejo emitió el acuerdo N°- 136-2022 que consta en el artículo 1°, capítulo 3°, de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de diciembre del 2022, que en lo que interesa indica:



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

39



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Página 2 de 3

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RECOMIENDA:

i. NO APROBAR la solicitud presentada e informar a los solicitantes que por encontrarnos frente a un terreno de naturaleza de parque y estimarse que es un espacio público destinado al disfrute de los ciudadanos del cantón, debe optarse por mantenerlo abierto al disfrute de todas las personas.

Dirección: San José, Curridabat,
150 metros oeste del Banco Nacional.

☎ 17-2300
☎ (506) 2216 5315
☎ (506) 2272 7046

✉ dayana.alvarez@curridabat.go.cr
🌐 www.curridabat.go.cr



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



ii. SOLICITAR a la administración impulsar soluciones alternas desde los Departamentos de Cultura de Paz, y Parques y Ornato que permitan impulsar estrategias comunitarias, para mejorar la percepción de seguridad y así poder controlar, y evitar actos vandálicos y actitudes indebidas en dichas áreas.

19:02 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES CAJ 001-12-2022. - A las diecinueve horas con dos minutos del seis de diciembre de dos mil veintidós y sometido a votación el dictamen presentado, se aprueba por seis votos a uno, en consecuencia, se aprueba:

Dirección: San José, Curridabat,
150 metros oeste del Banco Nacional.

☎ 17-2300
☎ (506) 2216 5315
☎ (506) 2272 0808

✉ dayana.alvarez@curridabat.go.cr
🌐 www.curridabat.go.cr



En consecuencia, es importante solicitar al Encargado de Parques se sirva practicar una inspección y garantizar que dicho espacio público, se encuentre debidamente abierto al público en general.

POR TANTO, ESSTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 y 173 del Código Municipal, SE RESUELVE:

- a) INFORMAR a la señora Amador que se está trasladando su solicitud al Encargado de Parques, a los fines de que se vierta informe del resultado de la inspección del espacio público, porque éstos deben encontrarse abiertos al público.
NOTIFIQUESE.

Dado en la ciudad de Curridabat, a las dieciséis horas cuarenta minutos del día veinticuatro de febrero del dos mil veintiséis.

REGIDOR JIMENEZ RODRIGUEZ

REGIDOR LOPEZ VILLALTA

REGIDORA RIVERA BONILLA

REGIDOR FERNANDEZ AGUILAR



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

41

ACUERDO Nro.7 . – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda APROBAR el Dictamen de la Comisión de Obras Públicas COP 007-02-2026, en consecuencia:

- a) **INFORMAR a la señora Amador que se está trasladando su solicitud al Encargado de Parques, a los fines de que se vierta informe del resultado de la inspección del espacio público, porque éstos deben encontrarse abiertos al público.**
- b) **NOTIFIQUESE.**

Votan a favor: Molina Huevo, Jiménez Rodríguez, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 9. SEÑORA MARGIT MUIR CLARKE.

10 de febrero de 2026

Señores Concejo Municipal
Municipalidad de Curridabat

Estimados concejales,
Reciban un cordial saludo.

Además de saludarles, escribo nuevamente para dar seguimiento a los trámites 8891-2025 y 12049-2025

Según consta en el documento, ACTA S.O. 067-2025, del 12 de agosto, numeral 8 DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS COP-009-08-2025, el Concejo aprobó,

a. SOLICITAR al señor Alcalde Municipal que proceda a solicitar la Dirección de Control Urbano, sino de la Dirección de Gestión Vial y del Departamento de Parques, así como de la propia Alcaldía Municipal, criterio sobre la solicitud de la señora Margit Muir Clarke, cédula de identidad 108490046.

En la misma línea, el acta de la sesión ordinaria Nro. 83-2025, del 2 de diciembre de 2025, indica que el Concejo acordó:

a. SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, se sirva instruir a los funcionarios Ingenieros Juan Carlos Arroyo y Randall Rodríguez, Director de Desarrollo y Control Urbano y de Gestión Vial; así como al profesional que corresponda de la Dirección Jurídica, criterio sobre ambos trámites, así como la remisión completa de los expedientes de los mismos.

Quisiera consultarles si la Alcaldía ha respondido a las solicitudes del Concejo con respecto a los trámites antedichos. En caso contrario ¿Puede el Concejo solicitar directamente a los departamentos técnicos municipales la información que necesitan para tomar un acuerdo? Considerando que los trámites ingresaron a la Municipalidad desde junio y julio del año pasado ¿Cuándo puedo esperar una resolución? ¿El tiempo transcurrido está dentro del estándar de servicio de esta administración municipal?

Agradezco su amable atención a estas consultas.

Para cualquier comunicado, pongo a su disposición los siguientes medios de contacto.
Correo electrónico: jincasgl22@gmail.com Teléfono: 22 23 2379

Atentamente,
Margit Muir Clarke
Cédula 108490046

MARGIT
ROSETT
MUIR
CLARKE

Firmado
digitalmente por
MARGIT ROSETT
MUIR CLARKE
Fecha: 2026.02.10
10:31:23 -06'00'

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Procede a leer la nota remitida, por tanto el dictamen sería el siguiente.



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

42



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Curridabat
CIUDAD DULCE

Página 1 de 1

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS COP 008-02-2026

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se nota remita por la señora Margit Muir Clarke sobre el cumplimiento de los trámites 8891-2025 y 12049-2025 que fueron emitidos en la sesión 067-2025 celebrada el 12 de agosto del 2025.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión conoce nota remita por la señora Margit Muir Clarke sobre el cumplimiento de los trámites 8891-2025 y 12049-2025 que fueron emitidos en la sesión 067-2025 celebrada el 12 de agosto del 2025.

SEGUNDO: Que, a la fecha, esta Comisión no ha conocido los informes de la Dirección de Control Urbano, ni de la Dirección de Gestión Vial ni del Departamento de Parques,

POR TANTO, ESSTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 y 173 del Código Municipal, SE RESUELVE:

- a) SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, que en un plazo de diez días hábiles se sirva informar y documentar el cumplimiento de los trámites 8891-2025 y 12049-2025 correspondientes a la señora Margit Muir Clarke.
NOTIFIQUESE.

Dado en la ciudad de Curridabat, a las dieciséis horas cuarenta minutos del día veinticuatro de febrero del dos mil veintiséis.

REGIDOR JIMENEZ RODRIGUEZ

REGIDOR LOPEZ VILLALTA

REGIDORA RIVERA BONILLA

REGIDOR FERNANDEZ AGUILAR

Dirección: San José, Curridabat,
150 metros oeste del Banco Nacional.

☎ 17-2300
☎ (506) 2216 5315
☎ (506) 2272 0809

✉ dayana.alvarez@curridabat.go.cr
🌐 www.curridabat.go.cr

ACUERDO Nro.8 . – COMISIÓND E OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda APROBAR el Dictamen de la Comisión de Obras Públicas COP 008-02-2026, en consecuencia:



a) **SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, que en un plazo de diez días hábiles se sirva informar y documentar el cumplimiento de los trámites 8891-2025 y 12049-2025 correspondientes a la señora Margit Muir Clarke.**

b) **NOTIFIQUESE.**

Votan a favor: Molina Huevo, Jiménez Rodríguez, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 10. ROBERTO BAUTISTA. SOLICITUD RELACIONADA A PARQUE.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Procede a leer la nota del señor y la propuesta de dictamen.

Municipalidad de Curridabat
Consejo municipal
Reciben un cordial saludo.

El motivo de esta carta es solicitarles su colaboración en un servicio a la comunidad.

Soy vecino de Guayabos de Curridabat, del Condominio Monterrey que se encuentra paralelo al parque de la urbanización Montecarlo. Dicho parque, colinda en el fondo con otro parque recién remodelado en la urbanización El Dorado, el cual cuenta con caseta de seguridad y portón con llave.

La solicitud en particular sería: **habilitar la puerta que ya existe y que comunica a estos dos parques**, para que las vecinas y los vecinos puedan utilizar las instalaciones municipales, sin necesidad de que las niñas y los niños tengan que hacer todo el recorrido por la calle principal para poder llegar al parque de El Dorado.

Quedamos atento a cualquier requisito que sea necesario para darle un curso feliz a esta solicitud.

Agradeciendo de antemano se solicitud se despide,

Roberto Bautista
Céd. 8 0085 0249



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICA COP 009-02-2026

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se nota remita por el señor Roberto Bautista, del Condominio Monterrey mediante el cual solicita se comuniquen dos espacios públicos denominados parques.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión conoce nota remita por el señor Roberto Bautista, del Condominio Monterrey mediante el cual solicita se comuniquen dos espacios públicos denominados parques, ubicados entre el Parque de la Urbanización Montecarlo y el Parque de la Urbanización El Dorado.

SEGUNDO: Que, de previo a resolver la solicitud, es importante conocer los anteproyectos de ambas urbanizaciones y el criterio de la Dirección de Control Urbano y del Departamento de Parques, así como solicitar información sobre si ninguno de esos espacios públicos se ubica o colinda con cerramiento del Condominio.

POR TANTO, ESSTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 y 173 del Código Municipal, **SE RESUELVE:**

- a) **SOLICITAR** a la Alcaldía Municipal, que instruya a la Dirección de Control Urbano y al Departamento de Parques, a los fines de que se nos remita criterio técnico con documento de inspección sobre la solicitud del señor Roberto Bautista.
NOTIFIQUESE.

Dado en la ciudad de Curridabat, a las dieciséis horas cuarenta del día veinticuatro de febrero del dos mil veintiséis.

REGIDOR JIMENEZ RODRIGUEZ

REGIDOR LOPEZ VILLALTA

REGIDORA RIVERA BONILLA

REGIDOR FERNANDEZ AGUILAR



ACUERDO Nro.9 . – COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda APROBAR el Dictamen de la Comisión de Obras Públicas COP 009-02-2026, en consecuencia:

- a) **SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, que instruya a la Dirección de Control Urbano y al Departamento de Parques, a los fines de que se nos remita criterio técnico con documento de inspección sobre la solicitud del señor Roberto Bautista.**
- b) **NOTIFIQUESE.**

Votan a favor: Molina Huevo, Jiménez Rodríguez, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 11. SOLICITUD DE INFORME DE AVANCE SOBRE EL SEMÁFORO EATONAL UBICADO FRENTE A LA ESCUELA DE GRANADILLA, RUTA NACIONAL N.º 306.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Procede a leer la Moción y la propuesta de Dictamen.



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS COP 010-02-2026

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce moción presentada por los Regidor Vargas Uribe, Regidor Monge Díaz y la Fracción del Partido Curridabat XXI.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión conoce moción presentada por los Regidor Vargas Uribe, Regidor Monge Díaz y la Fracción del Partido Curridabat XXI.

CONSIDERANDO

SEGUNDO: Que, de previo a resolver la solicitud, es importante solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes el estado de la situación de la colocación del semáforo.

La moción en cuestión indica:



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

47



Municipalidad
de Curridabat



Curridabat
CIUDAD DULCE

MOCION

ALTERACION

DISPENSA

FONDO

X

ACUERDO FIRME

X

La Regidora Vargas Uribe, el Regidor Monge Díaz, la Fracción del Partido Curridabat Siglo XXI, como proponentes y los que se suscriban, con el fin de atender las necesidades de la comunidad de Curridabat y promover su desarrollo integral, se presenta la siguiente moción:

SOLICITUD DE INFORME DE AVANCE SOBRE EL SEMÁFORO PEATONAL UBICADO FRENTE A LA ESCUELA DE GRANADILLA, RUTA NACIONAL N.º 306

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la seguridad vial constituye un elemento fundamental para la protección de la vida e integridad de las personas, especialmente de poblaciones vulnerables como niños, niñas y adolescentes en entornos educativos.

SEGUNDO: Que la Escuela de Granadilla, ubicada sobre la Ruta Nacional N.º 306, presenta un alto flujo peatonal diario, particularmente en horarios de ingreso y salida de estudiantes, así como un importante tránsito vehicular que incrementa el riesgo de accidentes.

TERCERO: Que la instalación y funcionamiento adecuado de un semáforo peatonal en las inmediaciones del centro educativo es una medida esencial de prevención, ordenamiento vial y protección de la comunidad educativa.

CUARTO: Que es de interés público y competencia del gobierno local velar por la seguridad y bienestar de los habitantes del cantón, así como dar seguimiento a las gestiones realizadas ante las instituciones competentes en materia de infraestructura y seguridad vial.

QUINTO: Que este Concejo Municipal considera necesario conocer el estado actual, avances y gestiones realizadas respecto al semáforo peatonal ubicado frente a la Escuela de Granadilla, en la Ruta Nacional N.º 306.



RESULTANDO:

PRIMERO: Que vecinos, padres de familia y miembros de la comunidad han manifestado preocupación por la seguridad peatonal en las inmediaciones de la Escuela de Granadilla.

SEGUNDO: Que existe interés del Concejo Municipal en dar seguimiento a los proyectos e intervenciones que contribuyan a mejorar la seguridad vial en el cantón de Curridabat.

TERCERO: Que es necesario contar con información oficial y actualizada sobre el estado del semáforo peatonal ubicado en dicho sector, incluyendo su condición operativa, gestiones realizadas y acciones pendientes.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

ÚNICO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; y 13 inciso o) del Código Municipal, SE ACUERDA:

PRIMERO: Solicitar respetuosamente a la Alcaldía Municipal que presente ante este Concejo Municipal un informe detallado sobre el estado actual y avance del semáforo peatonal ubicado frente a la Escuela de Granadilla, sobre la Ruta Nacional N.º 306.

SEGUNDO: Que dicho informe incluya, en la medida de lo posible:

- a) Gestiones realizadas por la Municipalidad ante las instituciones competentes, como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
- b) Acciones ejecutadas y pendientes.
- c) Cronograma estimado para su puesta en funcionamiento o mejoras, en caso de aplicar.

TERCERO: Solicitar que este informe sea remitido al Concejo Municipal en un plazo no mayor a quince días hábiles.

CUARTO: Notificar el presente acuerdo a la Alcaldía Municipal para lo que corresponda.

**LUIS
ULDERICO
MONGE DIAZ
(FIRMA)**

Firmado
digitalmente por
LUIS ULDERICO
MONGE DIAZ
(FIRMA)
Fecha: 2026.02.10
09:04:13 -06'00'



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

49



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Curridabat
CIUDAD DULCE

Página 4 de 4

POR TANTO, ESSTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 y 173 del Código Municipal, SE RESUELVE:

- a) SOLICITAR al Ministerio de Obras Públicas y Transportes el estado situación de la colocación del semáforo solicitado.
 - b) LO ANTERIOR en virtud de la urgencia dado que la escuela se construyó desde el año 2018.
 - c) .
- NOTIFIQUESE.

Dado en la ciudad de Curridabat, a las dieciséis horas cuarenta minutos del día veinticuatro de febrero del dos mil veintiséis.

REGIDOR JIMENEZ RODRIGUEZ

REGIDOR LOPEZ VILLALTA

REGIDORA RIVERA BONILLA

REGIDOR FERNANDEZ AGUILAR



REGIDOR PROPIETRIO JIMENEZ RODRÍGUEZ: Importante hacerle ver en el acuerdo la urgencia que hay ahí. Es la ruta 306 donde hay demasiado tránsito, mucho peligro con los niños y los padres que pasan ahí y entonces de suma urgencia y además si vemos que esa escuela se abre el 18 y a estas alturas no se ha puesto un semáforo con la peligrosidad que representa eso. Entonces notar la urgencia que es sumamente necesario es ese semáforo.

ACUERDO Nro.10 . – COMISIÓND E OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda APROBAR el Dictamen de la Comisión de Obras Públicas COP 010-02-2026, en consecuencia:

- c) **SOLICITAR aL Ministerio de Obras Públicas y Transportes el estado situación de la colocación del semáforo solicitado.**
- d) **LO ANTERIOR en virtud de la urgencia dado que la escuela se construyó desde el año 2018.**
- e) **NOTIFIQUESE.**

Votan a favor: Molina Huevo, Jiménez Rodríguez, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 11. FABIO MUÑOZ CAMPOS, SOLICITUD PARA NOMBRAR CALLES.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: El que sigue es el de don Fabio Muñoz, fue resuelto ayer en la Comisión de Cultura y viene hoy en el orden del día. Entonces para que lo vote, archivarlo

ACUERDO Nro.11 . – COMISIÓND E OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda ARCHIVAR, la nota de don Fabio Muñoz Campos dado que se resolvió ayer en al Comisión de Cultura.

Votan a favor: Molina Huevo, Jiménez Rodríguez, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 12. MC-ALC-0143-02-2026 INFORME TÉCNICO CONTESTACIÓN MC-CM-0829-11-2025.



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

51



Municipalidad de Curridabat | Alcaldía



17 de febrero, 2026
MC-ALC-0143-02-2026

**Señores y Señoras
Concejo Municipal
Municipalidad de Curridabat**

Asunto: Informe técnico contestación MC-CM-0829-11-2025.

Estimados señores y señoras,
Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente, se remite el oficio MC-GIR-0049-02-2026, con fecha 13 de febrero de 2026, suscrito por la funcionaria María del Mar Saborio Víquez, Coordinadora del Departamento de Gestión Integral del Riesgo, mediante el cual se da respuesta en atención al oficio MC-CM-0829-11-2025.

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier información adicional que estimen necesaria.

Cordialmente,

**ERROL ANDRES
SOLANO
BOLAÑOS
(FIRMA)**

Firmado digitalmente por
ERROL ANDRES SOLANO
BOLAÑOS (FIRMA)
Fecha: 2026.02.17
12:35:30 -06'00'

Errol Solano Bolaños
**Alcalde
Municipalidad de Curridabat**

Dirección: San José, Curridabat,
150 metros oeste del Banco Nacional.

☎ 17-2300
☎ (506) 2216 5200

☎ (506) 2272 0809
🌐 www.curridabat.go.cr



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

52

ACUERDO Nro.12 . – COMISIÓND E OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda ARCHIVAR, el oficio MC-ALC0143-02-2026, remitido por a Alcaldía Municipal.

Votan a favor: Molina Huevo, Jiménez Rodríguez, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 13. VECINOS DE LA TROJA. VISITA COMISION OBRAS PUBLICAS Y FUNCIONARIOS POR LA PROBLEMÁTICA DE LA ACEQUIA.



Curridabat, 16 de enero del 2026

CV-LATROJA-2026-16-ENERO-01-01

Señores

CONCEJO MUNICIPAL

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

JUAN CARLOS ARROYO
Dirección de Desarrollo y Control Urbano

MARÍA DEL MAR SABORÍO
Departamento de Gestión de Riesgo

RANDALL RODRÍGUEZ
Departamento de Gestión Vial

LAURA ARTAVIA
Departamento de Protección del Medio Ambiente

ERROL SOLANO BOLAÑOS
Alcalde

Municipalidad de Curridabat

Asunto: Visita de la Comisión de Obras Públicas y otros funcionarios por la problemática de la Acequia en la Urbanización La Troja.

Estimados Señores:

En relación con el tema de la Acequia ubicada en la parte Este de la Urbanización La Troja, el día 14 de enero del 2026, funcionarios de la Municipalidad de Curridabat, de las dependencias mencionadas en éste escrito, realizaron una visita al campo para efectuar una vez más, una valoración del trabajo que debe realizarse.

2700

MUNI. CURRIDABAT PLATAFORMA

2026-16-ENERO-01-01

Nonel



No obstante, la señora María del Mar Saborío del Departamento de Riesgos nos solicitó los números de fincas de las viviendas que se encuentran en riesgo, para solicitar un estudio técnico legal para valorar si es posible el que la Municipalidad le corresponde o no invertir dinero en dicho asunto y además, realizar un estudio técnico de los suelos y el caudal de las aguas que circulan por dicha acequia.

También la funcionaria Saborío se refirió a lo que indicaba el **Recurso de Amparo N° 25-010235-0007-CO**, en donde menciona lo referente a las conexiones ilegales, argumentando que el Recurso de Amparo se refiere a dichas conexiones y que eso llevará tiempo, cito textual: *"un año no es suficiente para eliminar las conexiones, eso llevará mucho más tiempo"*. Quisiera recalcar primeramente el comportamiento de la señora María del Mar Saborío quien en todo momento se mostró a la defensiva y negativa ante cualquier posible trámite que consultamos y posibles soluciones; incluso mencionó de forma sarcástica que ni siquiera ha habido ni un sólo reporte al 9-1-1 por los habitantes de La Troja, minimizando así la gran problemática que no nació ayer, sino que se tiene registro ya de 14 años de trámites a la Municipalidad de Curridabat y otras entidades, en la que se le respondió a la señora que ¿entonces tenemos que esperar que se nos caigan las tapias y se inunden las casas para llamar al 9-1-1 y atiendan nuestra emergencia?, ya que en 14 años por las conexiones ilegales que la misma Municipalidad NO supervisó (documentos se encuentran como parte de la evidencia en el Recurso de Amparo) y además, existe un fallo CON LUGAR de la Sala Constitucional. Ella indicó que "hay que revisar si el suelo que se encuentra entre las tapias y la acequia pertenece a la Municipalidad o es propiedad privada", a lo que adjuntamos **nuevamente** evidencia en donde dicho sector pertenece a la Municipalidad ya que, en el plano catastrado **claramente aparece como "ZONA DE PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA"**, por lo tanto es terreno Municipal y que en conjunto y concordancia con lo que indica el Recurso de Amparo la Municipalidad tiene la obligación de solucionar en tiempo y forma de acuerdo al principio de legalidad.

Es importante mencionar que el Recurso de Amparo con fecha *"a las nueve horas veinte minutos del once de julio de dos mil veinticinco"* indica:

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a ... Errol Solano Bolaños y Luis Ulderico Monge Díaz, por su orden... alcalde y presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Curridabat, o a quienes ejerzan esos cargos, que coordinen lo pertinente y dispongan lo correspondiente dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que: 1) **en el plazo máximo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelvan los problemas de conexiones ilegales al sistema pluvial, así como cualquier otro factor que contribuya al problema, objeto de este proceso;...**



Hacemos énfasis en lo anterior al párrafo del POR TANTO, por cuanto el texto dice muy claramente **“así como cualquier otro factor que contribuya al problema, objeto de este proceso;...”**, ya que un **factor que contribuye al problema es la inminente y continua erosión** que el gran caudal de la acequia está produciendo el acercamiento de las aguas hacia las tapias que delimitan los terrenos de las viviendas; así como también el estancamiento de varios sectores de la acequia con aguas contaminadas con desechos fecales. Además, es importante el diferenciar que **no tiene nada que ver las conexiones ilegales, con resolver el problema de socavamiento de terrenos y el caudal que afecta a las viviendas**, son dos temas que si bien podrían entrelazarse, son independientes.

También es importante mencionar que, el problema de la acequia conlleva específicamente dos aspectos sumamente importantes a resolver:

1. El socavamiento y erosión permanente de los terrenos de las propiedades que colindan con la acequia.
2. La contaminación de aguas negras que producen malos olores y plagas, y además el estancamiento de aguas negras.

Para ello entonces consideramos que se requiere de una solución integral, en la cual debe instalarse una estructura donde el agua no se estanque sino que fluya y además, que ésta no continúe socavando y erosionando los terrenos que sostienen las tapias de las viviendas denominado en el plano catastrado como “Zona de Protección de la Quebrada”, ubicada ésta en la parte Este de la Urbanización La Troja.

Por otra parte, el señor Juan Carlos Arroyo de la Dirección de Desarrollo y Control Urbano confirmó que detrás del Cen-Cinai de Curridabat, el cual se encuentra contiguo a la entrada principal de la Urbanización La Troja, que la Municipalidad había hecho hace unos años un muro de contención para evitar la erosión e inundación en dicho recinto.

Ahora bien, si la Municipalidad realizó dicho trabajo detrás del Cen-Cinai para evitar algún desastre, porque se dieron cuenta de la gravedad y riesgo inminente, ¿por qué no se puede realizar el trabajo que corresponda detrás de las propiedades que se encuentran en riesgo en la Urbanización La Troja en la 4ta entrada?, Amen de que ya existe una orden de la Sala Constitucional en un Recurso de Amparo que la Municipalidad **debe acatar y resolver como corresponda en tiempo y forma de acuerdo al principio de legalidad**.

¿O es que no existe riesgo alguno similar en las 14 familias en comparación con lo realizado detrás del Cen-Cinai?; ya que la misma acequia que nos afecta a las 14 familias, es la misma que bordea detrás del Cen-Cinai. Por lo que sentimos que Gestión de Riesgo pone trabas indicando que hay que hacer otros estudios.



Recordemos que ya han transcurrido 6 meses del plazo que ordenó la Sala Constitucional.

Por lo anterior, la Sala Constitucional trasladó al Tribunal Contencioso Administrativo indicando en el Por Tanto: *"Se condena al Estado, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de Curridabat y el Consejo Nacional de Vialidad al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo"*. Por lo que reitero que se llegarán hasta las últimas instancias en caso de que la Municipalidad incumpla con los plazos y solución del problema. Señores, se les vence el plazo.

Dejo a disposición el presente medio de comunicación y a la vez de notificación, el correo electrónico rgranadostkd@gmail.com para cualquier particular en que se pueda colaborar con el fin de ir cumpliendo las fases, así como de mantener informada a la comunidad afectada, ya que es un interés comunal tener información del avance de los proyectos y la solución definitiva de dicho problema.

Atentamente,

Lic. Reynaldo Granados Corrales
Presidente Comité de Vecinos
Urbanización La Troja
Cédula de Identidad 1-0567-0438
Correo-e: rgranadostkd@gmail.com
Telf: 8824-1169

C.C.
Arch
Comité de Vecinos Urbanización La Troja



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

56

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Procede a leer la nota y la propuesta de Dictamen



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Curridabat
CIUDAD DULCE

Página 1 de 2

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS COP 002-02-2026

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce nota presentada por el señor Reynaldo Campos de la Urbanización La Troja con algunos cuestionamientos en torno a resolver lo ordenado por la Honorable Sala Constitucional en la resolución 010235.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión c conoce nota presentada por el señor Reynaldo Campos de la Urbanización La Troja con algunos cuestionamientos en torno a resolver lo ordenado por la Honorable Sala Constitucional en la resolución 010235.

CONSIDERANDO

SEGUNDO: Que, el por tanto de la Resolución señala:

Es importante mencionar que el Recurso de Amparo con fecha "a las nueve horas veinte minutos del once de julio de dos mil veinticinco" indica:

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a ... Errol Solano Bolaños y Luis Ulderico Monge Díaz, por su orden... alcalde y presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Curridabat, o a quienes ejerzan esos cargos, que coordinen lo pertinente y dispongan lo correspondiente dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que: 1) **en el plazo máximo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelvan los problemas de conexiones ilegales al sistema pluvial, así como cualquier otro factor que contribuya al problema, objeto de este proceso;...**

TERCERO: Que, es necesario no solo dar cabal cumplimiento a lo ordenado por la Sala Constitucional, sino puntualmente definir un cronograma de cumplimiento, con participación de funcionarios municipales e instituciones involucradas.

Dirección: San José, Curridabat,
350 metros oeste del Banco Nacional.

☎ 17-2300
📠 (506) 2216 5315
📠 (506) 2272 0809

✉ deyana.alvarado@curridabat.go.cr
🌐 www.curridabat.go.cr



CUARTO: Que, el Código Municipal prevé que el Concejo Municipal pueda crear comisiones especiales para abordar diferentes problemáticas del cantón.

POR TANTO, ESSTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 y 173 del Código Municipal, SE RESUELVE:

a) INTEGRAR una Comisión Especial de la Urbanización La Troja, con el siguiente objetivo:

-Dar cumplimiento al Voto que indica:

Es importante mencionar que el Recurso de Amparo con fecha "a las nueve horas veinte minutos del **once de julio de dos mil veinticinco**" indica:

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a ... Errol Solano Bolaños y Luis Ulderico Monge Díaz, por su orden... alcalde y presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Curridabat, o a quienes ejerzan esos cargos, que coordinen lo pertinente y dispongan lo correspondiente dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que: 1) **en el plazo máximo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelvan los problemas de conexiones ilegales al sistema pluvial, así como cualquier otro factor que contribuya al problema, objeto de este proceso;...**

- SOLICITAR a la Secretaría la integración del expediente respectivo con antecedentes y diferentes informes que obren en el municipio al respecto.
 - SOLICITAR la participación de los funcionarios Juan Carlos Arroyo y la Encargada del Departamento de Riesgo en dicha Comisión y a las instituciones representantes del MOPT, Comisión Cantonal de Emergencias e Instituto de Acueductos y Alcantarillados.
- NOTIFIQUESE.

Dado en la ciudad de Curridabat, a las diecisiete horas del día veinticuatro de febrero del dos mil veintiséis.

REGIDOR JIMENEZ RODRIGUEZ

REGIDOR LOPEZ VILLALTA

REGIDORA MOLINA HUEZO

REGIDOR QUIRÓS PORRAS



REGIDOR PROPIETARIO JIMENEZ RODRÍGUEZ: Es increíble, es un recurso de Amparo donde haga un año a buscar soluciones y la posición que tomó esta señora en su momento, señorita, pues lamentable. La verdad es que a todo el mundo nos molestó, yo creo, y es más grave lo que se escribe, o sea, esta situación en La Troja es muchísimo más grave de lo que lo que es tanto así que una la esquina ya se cayó, ¿verdad? ya tuvieron que hacer una reparación ahí y sí con todo que ha faltado interés municipal, sobre todo hay una gran caja de registro que hace un montón que no hacemos nada, pero tampoco quitamos lo que está y la culpabilidad del agua que está recibiendo ahí ha sido culpa de la Municipalidad en su momento porque no supervisó los trabajos, Dos, ya está el fallo y ellos mismos consiguieron todos los planos. donde se desmarca y la zona y donde también se marca el hecho de que la Municipalidad en su momento dio permisos porque estaba bien esa quebrada, también se corre en el espacio porque sí se corre o se tenía un espacio de 10 mts, ahora hay espacio. Bueno, los compañeros estuvimos ahí todos que no llega a metro y medio porque han permitido echar aguas de todo lado. Entonces recordemos que también hay ahí responsabilidad que la Sala Cuarta también condena al MOPT y condena a Acueducto y Alcantarillados y a la Municipalidad, pero nosotros como gestores directos no hemos hecho nada para buscar por más que nos reunamos con los vecinos y eso. Entonces hay paliativos que se pueden buscar, señores, son 14 casas y son familia las que ahí son seres humanos y yo siento que no se ha dado después del fallo 7 meses, 8 meses llevamos ya y no se le ha hecho absolutamente nada. Bueno, y ustedes que estuvieran ahí, o sea, es preocupante que ni siquiera es una voz de aliento a esas personas que ya se les cayó una parte, o sea, es que no es que se les puede caer, cuando ustedes que estuvieron ahí esa esquina ya se cayó y ellos tuvieron que reparar. Yo sí pido ahí vehemente que esa comisión que sugiere doña Alba Iris no sea solo para ahí, sino que también sea la misma de Villas de Ayarco, que también ustedes estuvimos ahí en Villa de Ayarco, hoy que estuve yo allá en Villa de Ayarco, sin llover y a la par de la casa donde don Marco Ballesterero se volvió a derrumbar.

O sea, yo sé que es un trabajo muy grande que es con Acueductos y que en su momento ya se habló con la Directora de Acueductos y de todo, pero el problema es que no estamos concretando nada.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Vamos a ver, don Bolívar, por ejemplo, le puedo contar lo siguiente. En otras Municipalidades en las que yo he trabajado, yo he sugerido que se creen comisiones por resolución de la sala. Una comisión, una resolución, ¿Por qué? Porque, es más fácil que usted cite ahí a la comisión a resolver esto y ahí con ustedes resolviéndolo a que le metamos a una comisión varios temas, ¿verdad? Porque podemos resolver uno aquí. Usted puede participar en todas las que quiera, igual que todos, pero están abordando tal tema tal día, y usted le hace informes mensuales a la Sala Constitucional donde toma video de lo que están hablando, donde remite el acta, remite el cronograma de cumplimiento remite las notas que se generan, los dictámenes que se generan y la Sala Constitucional ve que usted está trabajando el tema y hasta le extiende el plazo, hasta le extiende el plazo y hasta le facilita presupuesto, que el presupuesto se lo apruebe más rápido en la Contraloría si lleva para resolver esos temas, hasta eso hace la Sala y se lo digo con conocimiento de causa. Entonces, me parece que aquí creando esta comisión para abordar este tema pueden ir resolviendo puntualmente casos. Esa sería mi recomendación. Y si usted quiere para otro, para este otro que usted mencionó ahora, el del señor Ballesterero, me parece que dígame al señor que mande aquí como mandó don Reinaldo con todos los antecedentes, pero es que aquí no tenemos nada. Entonces, si lo manda aquí a obras, puedo dejarles algo resuelto para ese tema.



REGIDORA SUPLENTE QUIRÓS PORRAS: Yo pienso que sobre este mismo tema sería, no sé, presentar una moción para que hagamos cosas esas Doña Alba Iris.

ASESORA LEGAL ORTIZ RECIO: Pero tendríamos que recordar las comisiones solo trabajamos con lo que la presidencia y el Concejo. Entonces, para que entre en conocimiento del Concejo debidamente fundamentado, debo tener el amparo o la condenatoria y una solicitud del vecino porque si no tengo con qué trabajar. A quien se debe llamar es a los representantes institucionales que están en el cantón. Es que el error muchas veces es que se llama no usted no olvídense del presidente, del gerente, llame al que está aquí, al que el vecino puede ir a molestar aquí y que sabe dónde le chima el zapato. Entonces ese viene, ese sí se va a involucrar.

ACUERDO Nro.13 . – COMISIÓND E OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda APROBAR el Dictamen de la Comisión de Obras Públicas COP 002-02-2026. En Consecuencia

a) **INTEGRAR una Comisión Especial de la Urbanización La Troja, con el siguiente objetivo:**

-Dar cumplimiento al Voto que indica:

Es importante mencionar que el Recurso de Amparo con fecha “a las nueve horas veinte minutos del **once de julio de dos mil veinticinco**” indica:

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a ... Errol Solano Bolaños y Luis Ulderico Monge Díaz, por su orden... alcalde y presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Curridabat, o a quienes ejerzan esos cargos, que coordinen lo pertinente y dispongan lo correspondiente dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que: 1) **en el plazo máximo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelvan los problemas de conexiones ilegales al sistema pluvial, así como cualquier otro factor que contribuya al problema, objeto de este proceso;...**

- **SOLICITAR a la Secretaría la integración del expediente respectivo con antecedentes y diferentes informes que obren en el municipio al respecto.**
-
- **SOLICITAR la participación de los funcionarios Juan Carlos Arroyo y la Encargada del Departamento de Riesgo en dicha Comisión y a las instituciones representantes del MOPT-CONAVI, Comisión Cantonal de Emergencias e Instituto de Acueductos y Alcantarillados.**



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

60

NOTIFIQUESE.

Votan a favor: Molina Huevo, Jiménez Rodríguez, López Villalta, Quirós Porras.

ARTICULO 14. MOCION: DESARROLLO DE ACCIONES URBANIZACIÓN LA CORINA.



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Página 1 de 5

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

DICTAMEN DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS COP 003-02- 2026

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce moción de la Regidora Vargas Uribe solicitando el cumplimiento de la Resolución del Honorable Tribunal Contencioso Administrativo, referente al recibo de obras de la Urbanización La Corina.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión conoce moción de la Regidora Vargas Uribe solicitando el cumplimiento de la Resolución del Honorable Tribunal Contencioso Administrativo, referente al recibo de obras de la Urbanización La Corina.

CONSIDERANDO

SEGUNDO: Que, la moción indica:



Municipalidad
de Curridabat

Comisión de Obras Concejo Municipal Libro de Actas



Tomo: 4 - Asiento: 270

61



Municipalidad
de Curridabat
CONCEJO MUNICIPAL



Curridabat
CIUDAD DULCE

Página 2 de 5



Municipalidad
de Curridabat



Curridabat
CIUDAD DULCE

MOCION: Desarrollo de acciones Urbanización La Corina

ALTERACION
DISPENSA
FONDO
ACUERDO FIRME

Presentada por: Regidora Andrea Vargas
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Curridabat

Considerando:

- I. Que mediante el proceso con número de expediente 1-007045-1027-CA se solicitó se ordene a la Municipalidad de Curridabat el recibo de las calles de la Urbanización La Corina con base en el artículo 32 de la Ley General de Caminos Públicos y que una vez recibidas se le otorgue un plazo prudencial para iniciar las obras de arreglo y mantenimiento.
- II. Que en sentencia de primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo declaró parcialmente con lugar la demanda señalando lo siguiente:

"Se acoge parcialmente la excepción de falta de Derecho. En consecuencia, SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el COMITÉ DE VECINOS DE LA URBANIZACIÓN LA CORINA y GREIVIN TORRES ROJAS, en contra de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, en los siguientes términos: SE ORDENA a la Municipalidad demandada lo siguiente: 1) Inventaríe y registre las calles públicas del asentamiento conocido como la "Urbanización La Corina" ubicada en la comunidad de Granadilla de ese cantón, en el Registro Vial de Costa Rica, dependiente de la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como en el inventario de la red vial cantonal que gestiona dicha Municipalidad, en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la firmeza de esta resolución. 2) Realizar las acciones necesarias para definir y determinar los procedimientos correspondientes para el mantenimiento y conservación de los caminos públicos existentes en el asentamiento conocido como la "Urbanización La Corina". Para estos efectos deberá



efectuar un informe que presentará en etapa de ejecución de sentencia en un plazo máximo de dos meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, en el que deberá precisar los recursos, procedimientos, funcionarios y departamentos responsables, así como plazos de ejecución de todas y cada una de esas acciones. 3) Iniciar con la ejecución de los procedimientos para el mantenimiento y conservación vial descritos anteriormente, en un plazo no mayor a dos periodos presupuestarios contados a partir de la firmeza de esta sentencia. 4) Dar orden de inicio a las obras de mantenimiento y conservación vial descritos en el punto 2), en un plazo no mayor a tres periodos presupuestarios contados a partir de la firmeza de esta sentencia. 5) La persona juzgadora de ejecución de sentencia pondrá en conocimiento de la parte actora el informe descrito en el punto 2) y velará por el adecuado cumplimiento de dicha planificación, los plazos y la ejecución de las obras, conforme las competencias otorgadas por el Código Procesal Contencioso Administrativo. En ese tanto quedará habilitada para la aplicación de los mecanismos previstos en los artículos 158 y 159 de ese cuerpo normativo, también sobre las personas funcionarias que se indiquen como responsables en el informe descrito en el punto 2). - Se condena a la parte vencida al pago de las costas. Respecto de la Asociación que interviene como tercero interesado, se omite especial pronunciamiento. -"

III. Que la Municipalidad presentó recurso de Casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

IV. Que a finales del año 2025 la Sala Primera emitió sentencia definitiva mediante la cual acogió parcialmente el recurso presentado por la Municipalidad y por ende eliminando la condenatoria en costas que pesaba sobre el Gobierno Municipal.

V. Que con esta decisión, es obligación de la Municipalidad cumplir con lo ordenado por el Tribunal Contencioso Administrativo.

Por tanto.

Se acuerda:

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 inciso c) del Código Municipal, SE RESUELVE:

A. Solicitar al señor Alcalde que instruya a la Dirección de Gestión Vial a efectos de que 1. Inventaríe y registre las calles públicas del asentamiento conocido como la "Urbanización La Corina" ubicada en la comunidad de Granadilla de este cantón, en el Registro Vial de Costa Rica, dependiente de la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como en el inventario de la red vial cantonal que gestiona dicha Municipalidad, en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la firmeza de esta resolución. 2. Realice las acciones necesarias para definir y determinar los procedimientos



correspondientes para el mantenimiento y conservación de los caminos públicos existentes en el asentamiento conocido como la "Urbanización La Corina". 3. Inicie con la ejecución de los procedimientos para el mantenimiento y conservación vial descritos en la sentencia de primera instancia, en un plazo no mayor a dos periodos presupuestarios contados a partir de la firmeza de esta sentencia. 4) Dar orden de inicio a las obras de mantenimiento y conservación vial descritos en la sentencia, en un plazo no mayor a tres periodos presupuestarios contados a partir de la firmeza de esta sentencia. Todo lo anterior en los plazos ordenados por la sentencia de primera instancia.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 y 173 del Código Municipal, SE RESUELVE:

- a) DE PREVIO a pronunciarse el Concejo, sobre lo que en derecho corresponda, SOLICITAR a la Alcaldía Municipal remita el expediente judicial, en el plazo de diez días hábiles.
- b) SOLICITAR al Señor Alcalde indique vía informe, en que etapa se encuentran los trabajos que se están realizando, y de donde se tomó el presupuesto, así como el cronograma y si se cuenta con una estimación de los trabajos por ejecutar.

Dado en la ciudad de Curridabat, a las dieciséis horas cuarenta minutos del día veinticuatro de febrero del dos mil veintiséis.

REGIDOR JIMENEZ RODRIGUEZ

REGIDOR LOPEZ VILLALTA

REGIDORA RIVERA BONILLA

REGIDOR FERNANDEZ AGUILAR



ACUERDO Nro.1 . – COMISIÓND E OBRAS PÚBLICAS. Por unanimidad de votos se acuerda APROBAR el Dictamen de la Comisión de Obras Públicas COP 003-02-2026. En Consecuencia

- a) **DE PREVIO a pronunciarse el Concejo, sobre lo que en derecho corresponda, SOLICITAR a la Alcaldía Municipal remita el expediente judicial, en el plazo de diez días hábiles.**
- b) **SOLICITAR al Señor Alcalde indique vía informe, en que etapa se encuentran los trabajos que se están realizando, y de donde se tomó el presupuesto, así como el cronograma y si se cuenta con una estimación de los trabajos por ejecutar.**

Votan a favor: Molina Huevo, Jiménez Rodríguez, López Villalta, Quirós Porras.

Al ser las 18:02 horas damos por concluida la comisión.

INGRID
MOLINA
HUEZO (FIRMA)

Firmado digitalmente
por INGRID MOLINA
HUEZO (FIRMA)
Fecha: 2026.03.05
12:54:27 -06'00'

**INGRID MOLINA HUEZO
PRESIDENTA**

MARIA GABRIELA
OVIEDO
VILLALOBOS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
MARIA GABRIELA OVIEDO
VILLALOBOS (FIRMA)
Fecha: 2026.03.03
15:21:22 -06'00'

**Ma GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS
SECRETARIA**